

Auditoria no Registro de Agrotóxicos



RELATÓRIO DE AUDITORIA NO REGISTRO DE AGROTÓXICOS

TC nº 007.951/2019-1

Fiscalização nº 63/2019

Relator: André Luis de Carvalho

Modalidade: Auditoria Operacional

Ato originário: Comunicação do ministro Raimundo Carreiro proferida na sessão ordinária de 14/11/2018 e Memorando 122/2018-Segecex de 20/11/2018.

Objetivo da Fiscalização: Identificar e propor correções nas disfunções burocráticas do registro de agrotóxicos pelo Governo Federal.

Ato de designação: Portaria de Fiscalização SecexAgroAmbiental nº 275, de 16/04/2019, alterada pela Portaria de Fiscalização SecexAgroAmbiental nº 360, de 14/05/2019, alterada pela Portaria de Fiscalização SecexAgroAmbiental nº 406, de 30/05/2019, alterada pela Portaria de Fiscalização SecexAgroAmbiental nº 622, de 03/09/2019, alterada pela Portaria de Fiscalização SecexAgroAmbiental nº 681, de 30/09/2019.

Período de Realização da Auditoria: 01/04/2019 a 13/12/2019

Composição da equipe nas fases de Planejamento, Execução e Relatório:

Nome do AUFC	Matrícula	Lotação	Período
Helio A. Rossi de Castro Filho (Coordenador)	10.637-2	SecexAgroambiental	1/4/2019 a 13/12/2019
Paulo Cesar Machado	10.965-7	SecexAgroambiental	1/4/2019 a 13/12/2019
Vinícius Neves dos Santos (Supervisor)	10.216-4	SecexAgroambiental	1/4/2019 a 13/12/2019

Unidades fiscalizadas: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Vinculação no TCU: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - Secex AgroAmbiental.

Responsáveis: Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (Ministra do MAPA), Eduardo Fortunato Bim (Presidente do Ibama) e Antônio Barra Torres (Diretor-Presidente da Anvisa).

Volume de recursos fiscalizados: R\$ 31,8 bilhões (gastos dos agricultores com agrotóxicos, em 2017, segundo o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

EM RESUMO:

Por que a auditoria foi realizada?

A realização desta auditoria é decorrência de comunicação do Ministro Raimundo Carreiro proferida na sessão ordinária de 14/11/2018. Os agrotóxicos são insumos agrícolas responsáveis pelo controle de pragas. Atualmente, o prazo médio do exame de registros desses produtos no Brasil é de 7,5 anos, tempo superior ao observado em diversos países do mundo com produção agrícola relevante. Essa situação provoca dificuldades de planejamento e previsibilidade de investimentos no setor agropecuário e também o risco de não atendimento a emergências fitossanitárias pela não existência de produto eficaz disponível para o produtor.

Quais as principais proposições?

Foram propostas as seguintes ações: dar ciência ao Congresso e à Casa Civil sobre a incompatibilidade do prazo de 120 dias para o registro e sobre a necessidade de um planejamento integrado e coordenado na área de agrotóxicos, além de deliberações aos órgãos para mudar a sistemática de análise dos produtos “clones”, aperfeiçoar os mecanismos de cobrança da taxa de manutenção de registros pelo Ibama, dar mais transparência e avaliar a pertinência da Lista de Prioridades de registros do MAPA, padronizar os critérios e dar mais consistência às filas de registro divulgadas, evitar a redundância na exigência dos relatórios semestrais de comercialização de agrotóxicos e simplificar os procedimentos de alterações de marca comercial, de razão social e de transferências de titularidade de registros.

Tribunal de Contas da União
Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente
Contato: (61) 3316-5424

Auditoria no Registro de Agrotóxicos

A auditoria do processo de registro de agrotóxicos realizada no MAPA, Anvisa e Ibama mostrou que há disfunções nesse processo, especificamente nos trabalhos de análise, nos mecanismos de gestão e controle, no modo de divulgação das informações e em algumas ações pós-registro.

O que o TCU encontrou?

Em relação aos trabalhos de análise, identificou-se que o prazo normativamente previsto de 120 dias para o exame dos pleitos de registro de agrotóxicos não é compatível com as especificidades do processo de registro, gerando demandas judiciais contra os órgãos federais responsáveis por esse processo. Além disso, detectou-se que não é a totalidade dos produtos “clones”, meras cópias de outros produtos já examinados, que percorre a esteira simplificada de análise. Quanto às deficiências nos mecanismos de gestão e controle, apurou-se a existência de perdas na arrecadação da taxa de manutenção anual de registros pelo Ibama, a ausência de transparência suficiente no fluxo de construção da Lista de Prioridades pelo MAPA para definir quais pleitos teriam uma análise mais célere, a falta de um indicador gerencial que valide a pertinência dessa Lista e a inexistência de um planejamento integrado associado a uma coordenação para lidar com os assuntos mais relevantes do ciclo regulatório de agrotóxicos (conjunto das atividades de registro, reavaliação, monitoramento e fiscalização). Quanto à forma de publicação das informações, observou-se a falta de padrões e critérios comuns na elaboração e divulgação das filas de registros ainda não examinados, sem identificação dos pleitos constantes na Lista de Prioridades e dos processos contra os quais pesa uma demanda judicial e sem esclarecimento do status de andamento da análise. Por fim, verificou-se que, em ações características do pós-registro de agrotóxicos, MAPA, Anvisa e Ibama são redundantes na exigência de encaminhamento de relatórios semestrais de comercialização pelas empresas registrantes e os pedidos de alterações de marca comercial, razão social e de transferência de titularidade de registro poderiam ser feitos de maneira mais simplificada, mediante notificação das empresas registrantes.

Quais os benefícios esperados?

Espera-se que a adoção das medidas propostas propicie adequações da legislação relacionada ao processo de registro de agrotóxicos; uma maior exploração das possibilidades de melhoria da produtividade no exame dos pleitos de registro; uma diminuição das perdas do erário na arrecadação de taxas; um aumento da transparência de atividades ligadas ao processo de registro; uma divulgação mais clara e precisa do andamento desse processo, o que ampliaria as perspectivas de acompanhamento e controle social dos serviços prestados por MAPA, Anvisa e Ibama na atividade de registros de agrotóxicos; uma redução das disfunções burocráticas na etapa de pós-registro; e uma melhor articulação e coordenação entre os órgãos federais responsáveis pelo processo de registro de agrotóxicos.

LISTA DE SIGLAS

Abramilho	Associação Brasileira dos Produtores de Milho
Abrapa	Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
Aenda	Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos
Agrofit	Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários do MAPA
Andef	Associação Nacional de Defesa Vegetal
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Aprosoja	Associação Brasileira dos Produtores de Soja
CAPADR	Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados
Ccont	Coordenação de Contabilidade (Ibama)
CF	Constituição Federal
Cgasq	Coordenação-Geral de Avaliação/Controle de Substâncias Químicas (Ibama)
Cgfin	Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (Ibama)
CGU	Controladoria Geral da União
CMA	Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal
CMADS	Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados
CNA	Confederação Nacional da Agricultura
Coasp	Coord. de Avaliação Ambiental de Substâncias e Produtos Perigosos (Ibama)
CRA	Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal
CTA	Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos
DFIA	Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (MAPA)
Diplan	Diretoria de Planejamento, Administração e Logística (Ibama)
Diqua	Diretoria de Qualidade Ambiental (Ibama)
EPA	Parecer de Eficiência e Praticabilidade Econômica
Flora	Ferramenta de Leitura Otimizada no Registro de Agrotóxicos

GGTOX	Gerência-Geral de Toxicologia da Anvisa
IAT	Informe de Avaliação Toxicológica
Ibama	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INC	Instrução Normativa Conjunta
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MF	Ministério da Fazenda
MMA	Ministério do Meio Ambiente
ODS	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
OS	Ordem de Serviço
PF	Produto Formulado
PFC	Produto Formulado Clone
PFE	Produto Formulado Equivalente
PIB	Produto Interno Bruto
PPA	Avaliação do Potencial de Periculosidade Ambiental
PT	Produto Técnico Novo
PTE	Produto Técnico Equivalente
RDC	Resolução da Diretoria Colegiada
SDA	Secretaria de Defesa Agropecuária (MAPA)
SFC	Secretaria Federal de Controle Interno (CGU)
SIA	Sistema de Informações sobre Agrotóxicos
Sicafi	Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização
Siptox	Sistema de Peticionamento da Toxicologia
TCU	Tribunal de Contas da União
UFPR	Universidade Federal do Paraná
Unifito	União dos Produtores / Fabricantes Nacionais de Fitossanitários

LISTA DE FIGURAS, TABELAS E GRÁFICOS

Lista de Figuras

Figura 1 - Processo Fabril e Classificação de Agrotóxicos por tipo	9
Figura 2 - Síntese do 1º Achado	12
Figura 3 - Síntese do 2º Achado	14
Figura 4 - Síntese do 3º Achado	16
Figura 5 - Síntese do 4º Achado	17
Figura 6 - Síntese do 5º Achado	18
Figura 7 - Síntese do 6º Achado	19
Figura 8 - Síntese do 7º Achado	22
Figura 9 - Síntese do 8º Achado	23
Figura 10 - Síntese do 9º Achado	25

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Quantidade de Registros Concedidos de Agrotóxicos e Afins	10
Tabela 2 - Quantidade de Decisões Judiciais por Órgão/Entidade	12
Tabela 3 - Tempo de Registro (Anos) no Brasil segundo os Órgãos/Entidades	12
Tabela 4 - Atributos das Filas de Registros de Agrotóxicos pelos Órgãos Federais Responsáveis	20
Tabela 5 - Comparação dos Conteúdos das Filas de Registro de Agrotóxicos	21
Tabela 6 - Médias de Tempo para Elaboração dos Relatórios Semestrais de Comercialização	23
Tabela 7 - Solicitações autuadas em 2018 e tempo médio (dias) até a Publicação no DOU	24
Tabela 8 - Questões de Auditoria	34

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Tempo de Registro por País	13
Gráfico 2 - Utilização de Siptox pelas Empresas Registrantes	15

SUMÁRIO

I.	Introdução.....	7
II.	Visão Geral	9
III.	Achados de Auditoria.....	11
III.1	Prazo de 120 dias para registro de agrotóxicos: necessidade de adaptação à realidade brasileira e mundial	12
III.2	Tratamento dado aos produtos “clones”: vinculação permanente ao produto referência impede maior adesão das empresas ao Siptox	14
III.3	Taxa de Manutenção do registro: R\$ 14,5 milhões de perda de arrecadação em 2018.....	16
III.4	Construção da Lista de Prioridades: necessidade de mais luz sobre o processo.....	17
III.5	Lista de Prioridades: é preciso um indicador para validar a utilidade do instrumento.....	18
III.6	Filas de registro de agrotóxicos: urge melhorar o acompanhamento dos pleitos.....	19
III.7	Relatórios semestrais de comercialização: exigências desnecessárias e retrabalho para os órgãos e entidades de registro	22
III.8	Alterações pós-registro: análises desnecessárias e desperdício de recursos do MAPA	23
III.9	Ciclo Regulatório dos Agrotóxicos: necessidade de uma entidade coordenadora.....	25
IV.	Conclusão.....	26
V.	Proposta de Encaminhamento.....	28
	Apêndice I – Análise dos comentários dos Gestores	31
	Apêndice II – Detalhamento da Metodologia	34
	Apêndice III – Índice de documentos e análises de suporte dos achados de auditoria.....	38
	Apêndice IV – Questionário e Resultados.....	40
	Apêndice V – Matriz de Achados	47
	Apêndice VI – Glossário.....	67
	Apêndice VII – Referências.....	68

I. Introdução

1. Trata-se de Auditoria no Registro de Agrotóxicos, atividade realizada conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A fiscalização é decorrente de comunicação do Ministro Raimundo Carreiro proferida na sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2018.
2. O registro, comercialização e uso de agrotóxicos têm gerado acirrados debates há décadas no Brasil. Se por um lado, o setor agrícola defende a importância dos agrotóxicos no fomento à produção e exportação e na melhoria da produtividade rural em função da fitossanidade conferida às lavouras, os críticos ao uso de agrotóxicos alertam que a utilização crescente e indiscriminada desses produtos acarretaria sérias consequências para a saúde humana e para a conservação do meio ambiente.
3. Quanto ao registro desses insumos agrícolas, uma das polêmicas reside no tempo despendido desde o protocolo das petições até o deferimento ou não delas. Nessa perspectiva, contrapõem-se a demanda por uma maior quantidade e diversidade de produtos fitossanitários *vis-a-vis* a necessidade de um exame acurado desses produtos para que não haja consequências danosas para a saúde humana e ao meio ambiente na utilização futura dos agrotóxicos que estão sob avaliação.
4. Nesse sentido, de acordo com dados apresentados pelo MAPA, para produtos destinados à agricultura orgânica ou biológicos há um prazo médio de espera para registro de 1 ano; de 4 anos para Produtos Técnicos Equivalentes (PTE); 6,5 anos para Produtos Formulados Equivalentes (PFE); e de 6,8 anos para produtos com base em ingredientes ativos novos. Para se ter uma ideia dessa delonga, na data de 18/12/2019, havia 39 Produtos Técnicos Novos (PT) aguardando a análise dos órgãos; desse total, oito foram protocolados antes de 2010.
5. O elevado volume de análises pendentes pode acarretar menor disponibilidade de produtos no mercado; além disso, esse cenário, eventualmente, impede o acesso a produtos com maior tecnologia embarcada, isto é, com melhores resultados agrônômicos e menores externalidades negativas à saúde humana e ao meio ambiente. Por outro lado, pode existir pressão por aprovação dos registros de maneira apressada, o que pode gerar análises menos criteriosas pelos órgãos/entidades e o uso de influência indevida para priorização do exame de determinados produtos.
6. Importante salientar que não cabe ao TCU analisar a necessidade e tampouco a qualidade desses produtos. Para isso existe o processo de registro de agrotóxicos, que tem como objetivo aferir a eficiência agrônômica e realizar a avaliação toxicológica e ambiental desses insumos agrícolas. A discussão mais ampla sobre a viabilidade do uso de agrotóxicos, por sua vez, cabe ao Congresso Nacional, o qual representa as demandas da sociedade civil.
7. Considerando-se esse escopo de trabalho, analisaram-se principalmente os processos de trabalho referentes ao registro dos agrotóxicos nos órgãos federais e quais as suas consequências para o setor produtivo e para o próprio ciclo regulatório dos órgãos. Com isso, a presente auditoria teve como objetivo compreender o registro de agrotóxicos federal, identificar e propor correções em suas disfunções burocráticas.
8. Na etapa de planejamento foram definidas as seguintes questões a serem investigadas:
 - a. Em que medida vem ocorrendo prejuízo e retrabalho nas análises realizadas por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, nos últimos três anos, considerando-se como critérios as Leis 7.802/1989 e 13.460/2017, o Decreto 4.074/2002, os parâmetros internacionais e o princípio da eficiência?

- b. Em que medida vem sendo eficientes a gestão e os controles realizados por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, desde 2018, considerando-se os critérios das Leis 6.938/1981, 7.802/1989 e 8.078/1990, do Decreto 4.074/2002 e parâmetros internacionais?
- c. Em que medida a morosidade do processo de registro de agrotóxicos e afins realizado por MAPA, Anvisa e Ibama, desde 2014, vem impactando o mercado agrícola, considerando-se os critérios da Lei 7.802/1989, do Decreto 4.074/2002 e os parâmetros internacionais?
- d. Em que medida a publicidade atual das informações relativas ao processo de registro de agrotóxicos e afins realizado pelo MAPA, Anvisa e Ibama ocorre de acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), o Decreto 4.074/2002 e o princípio da transparência?
- e. Em que medida o processo de pós-registro de agrotóxicos e afins realizado, desde 2018, pelo MAPA, Anvisa e Ibama, disciplinado pelo Decreto 4.074/2002, apresenta exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, nos termos do Art. 5º, XI da Lei 13.460/2017?

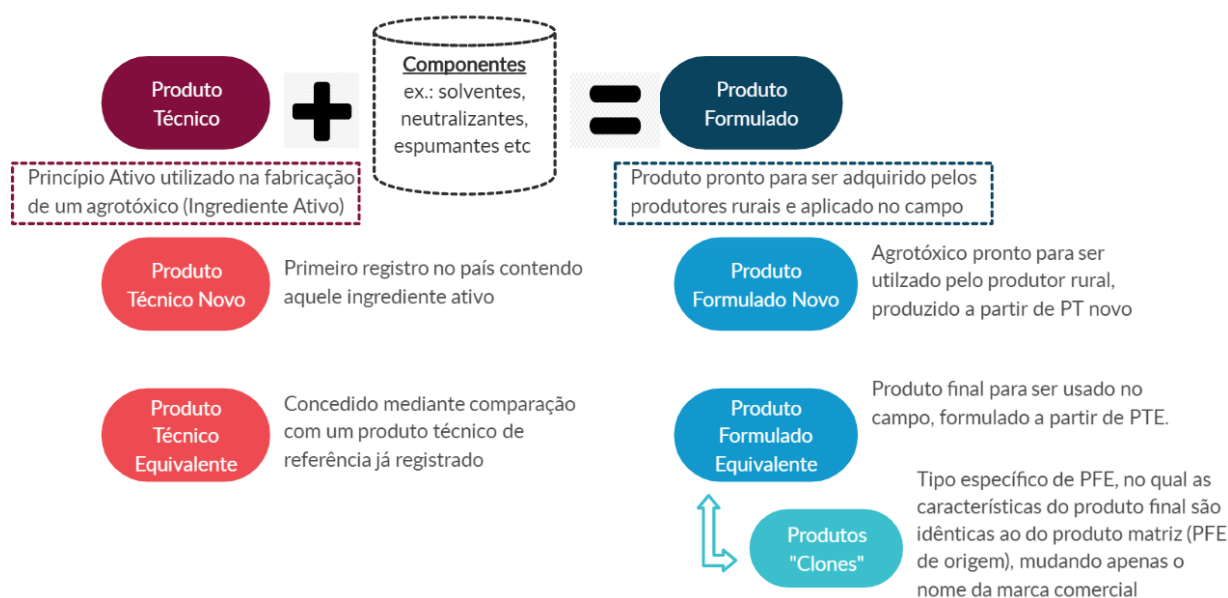
9. Este relatório está organizado em capítulos que apresentam uma breve visão geral do objeto, os nove achados identificados, as conclusões e as propostas de encaminhamento. Os achados foram estruturados de forma sintetizada e apresentam a situação encontrada, causas, efeitos, proposta de encaminhamento e os benefícios esperados. Nos elementos pós-textuais estão dispostos: a análise dos comentários dos gestores; o detalhamento da metodologia utilizada nesta auditoria; o índice de documentos; o resultado do questionário aplicado com empresas registrantes; a matriz de achados; o glossário e as referências.

II. Visão Geral

10. Os agrotóxicos, segundo a Lei 7.802/1989, são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos.

11. Para ser comercializado e utilizado, há necessidade de registro dos produtos de todas as fases do processo fabril do agrotóxico. Assim, a matéria-prima de alta concentração do ingrediente ativo (IA), chamada de produto técnico (PT), mistura-se com componentes (matérias-primas e co-formuladores como solventes e neutralizadores) para a fabricação do produto formulado (PF) final, o qual será efetivamente utilizado pelo agricultor. Apresenta-se abaixo um resumo desse processo com conceitos importantes para a compreensão do objeto de auditoria:

Figura 1 - Processo Fabril e Classificação de Agrotóxicos por tipo



Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

12. O registro desses produtos no Brasil é ato compartilhado entre três entidades governamentais com naturezas diversas, a saber: MAPA, Ibama e a Anvisa. Cada uma dessas entidades edita as normas com os requisitos técnicos necessários para a obtenção e manutenção dos registros, respectivamente, nas suas áreas de atuação, isto é, quanto à eficácia agronômica, impactos ao meio ambiente e efeitos à saúde.

13. A Administração Pública, assim, avalia os testes e estudos conforme a lista cronológica de ingresso. No entanto, ocorrem descompassos e não simultaneidade nas avaliações realizadas, em função da complexidade envolvida em cada aspecto analisado, quantidade de processos nas filas ou o número de técnicos disponíveis em cada órgão para análise desse tipo de produto.

14. Qualquer das avaliações pode ser concluída primeiro, mas somente após a conclusão das três avaliações, com pareceres positivos, é concedido o registro pelo órgão registrante, neste caso o Ministério da Agricultura. Se uma das três avaliações concluir pelo indeferimento do pleito, o registro não pode ser concedido.

15. Conforme dados da Anvisa de 2018, há um estoque de mais de 2.600 pedidos de registro aguardando a avaliação toxicológica na Agência, entidade com maior morosidade nas

análises dos pleitos. Destes, ao redor de 1.100 são de Produtos Técnicos Equivalentes (PTE), cuja avaliação é efetuada em conjunto pelas três entidades governamentais.

16. Segundo a pesquisadora Leticia Silva (2019), considerando a quantidade de registros concedidos no ano de 2018 e o estoque aguardando avaliação, para concluir todas as análises e zerar a fila seriam necessários aproximadamente seis anos e nove meses. Isto sem considerar que novos pedidos de registro estão continuamente entrando na fila de registro para exame, o que tende a diluir os esforços da equipe de avaliação ao longo do tempo.

17. Na quantidade dos registros concedidos em 2019 (até novembro), são predominantes os Produtos Técnicos Equivalentes (247) e os Produtos Formulados (153), que representaram 91% dos 439 registros aprovados no período. Esses dois tipos de produtos também cresceram significativamente ao longo do tempo, como se pode constatar na comparação das médias dos intervalos 2015-19 e 2010-14, na qual os registros desses produtos subiram, respectivamente, 188% e 106%:

Tabela 1 - Quantidade de Registros Concedidos de Agrotóxicos e Afins

Produto/Ano	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (nov)	2015-19 / 2010-14
Prod Técnicos	2	1	1	3	4	2	2	4	2	3	18%
Prod Técnicos Equivalentes	35	62	64	45	80	46	160	178	193	247	188%
Prod Formulados	61	68	87	51	56	61	75	177	200	153	106%
Pré-Misturas	2	0	0	0	0	0	1	4	2	0	250%
Biológicos/Orgânicos	4	15	16	11	8	30	39	42	52	36	269%
TOTAL	104	146	168	110	148	139	277	405	449	439	153%

Fonte: MAPA

18. Ainda no cotejo dos períodos de 2015-19 e 2010-14, é de se destacar a substancial elevação de 269% na concessão de registros de Produtos Biológicos e Orgânicos. Essa tendência ocorrida no Brasil também reflete um comportamento mundial. Entre 1960 e 1990, uma média de três novos defensivos biológicos era colocada no mercado global anualmente. Essa média subiu para onze no período entre 1990 e 2016. O ano de 2017 foi o primeiro no qual o número de patentes para defensivos biológicos (173) superou o de agrotóxicos convencionais (117) (McDOUGALL, 2018). Com isso, a participação dos defensivos biológicos no mercado mundial passou de 0,4%, em 1993, para 5,6%, em 2016.

19. Alterações nos registros já existentes, por sua vez, têm como objetivo identificar a manutenção da conformidade das especificações avaliadas na concessão do registro e as possíveis mudanças na aceitabilidade dos riscos de determinado agrotóxico, de tolerável para intolerável: riscos residuais considerados desprezíveis no momento da avaliação que se manifestam inaceitáveis; efeitos após longa exposição; novas metodologias com maior sensibilidade para aferição de efeitos etc.

20. O TCU já analisou o tema agrotóxicos em duas ocasiões. Em 2013, a Secretaria de Controle Externo da Saúde do TCU (SecexSaúde) realizou auditoria (TC 011.726/2013-0), a qual gerou dois monitoramentos (TCs 013.940/2014-7 e 010.084/2017-7) para avaliar a efetividade dos procedimentos de controle adotados pela Gerência-Geral de Agrotóxicos (GGTOX) da Anvisa na emissão do Informe de Avaliação Toxicológica (IAT).

21. Em relação a esse trabalho, restam pendentes de cumprimento deliberações que remetem, basicamente, ao desenvolvimento do Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA), cuja implantação é determinada no artigo 94 do Decreto 4.074/2002. Deve-se realçar que, em dezembro de 2018, patrocinados pelo segmento de algodão (o mais atingido por pragas), MAPA, Ibama e Anvisa assinaram um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento do SIA, que poderá permitir a redução nos prazos de registro de novas substâncias e de produtos genéricos.

22. A SecexAgroAmbiental, por sua vez, produziu auditoria (TC 029.427/2017-7) para avaliar a presença de estruturas de governança no Governo Federal para implementar a Agenda 2030 e a meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nessa auditoria, examinou-se, subsidiariamente, a política tributária referente aos agrotóxicos e recomendou-se que se criassem mecanismos de supervisão, acompanhamento, divulgação e avaliação periódica das desonerações tributárias que beneficiam o ramo de agrotóxicos.

23. Além disso, também se recomendou avaliar a oportunidade e viabilidade de se utilizar o nível de toxicidade à saúde humana e o potencial de periculosidade ambiental como critérios para a fixação de alíquotas dos tributos incidentes sobre as atividades de importação, produção e comercialização de agrotóxicos.

24. A Controladoria Geral da União (CGU) elaborou o Relatório de Auditoria 201303852, de dezembro de 2014, no qual analisa o registro de agrotóxicos no âmbito do MAPA, no período de 1/1/2010 a 31/12/2012. Nesse trabalho, constatou-se, além de falhas formais, a ausência de uma instância superior que dê as diretrizes para o Comitê Técnico de Assessoramento (CTA), resistência a sistemas de informática e falta de pessoal adequado para utilizar esses sistemas.

25. Em Nota Técnica, de 1/10/2013 (2.176/2013/SFC/CGU-PR), ao tratar de denúncia da Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos (Aenda) sobre a extrapolação recorrente do prazo legal para registro de agrotóxicos pelo setor público, a CGU discorre, de maneira ampla, sobre o processo de registro, as atribuições e estrutura dos órgãos envolvidos na tarefa.

26. Nesse estudo, a CGU identificou as seguintes oportunidades de melhoria: implementação efetiva do Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA); aperfeiçoamento da governança do CTA; definição de uma cota anual mínima de produtos a ser avaliada no processo de registro; redefinição dos fluxos de trabalho no MAPA, Anvisa e Ibama, estipulando indicadores de gestão; dotação para esses órgãos de quantitativo e perfil de servidores compatível com a boa prestação de serviços; e intensificação das atividades de fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos.

27. Por fim, no Relatório de Avaliação das Contas de 2017 do MAPA, de 31/7/2018 (OS 201800538), a CGU recomenda ao Ministério que examine a implementação e divulgação de um indicador do tempo médio de conclusão do registro de agrotóxicos, além de voltar a insistir sobre a necessidade de concretização da implantação do SIA.

III. Achados de Auditoria

28. A presente seção detalhará os achados de auditoria identificados e evidenciados durante a etapa de execução do trabalho.

29. Ressalta-se que houve dois riscos que não se consubstanciaram em achados de auditoria, quais sejam: a) não agregação de valor do Parecer de Eficácia e Praticabilidade Agronômica (EPA) do MAPA ante o risco envolvido; e b) existência de prejuízo advindo da desatualização das Listas de Impurezas Relevantes e Positiva de Componentes.

30. Quanto ao primeiro ponto, além de 81,3% das empresas registrantes afirmarem no questionário aplicado pela equipe que o EPA agrega valor ao processo de registro de agrotóxicos (Apêndice IV), o MAPA apresentou elementos que comprovam que realizam análises técnicas as quais extrapolam a competência do TCU para aferir sobre sua necessidade ou não. No que se refere às desatualizações das listas, constatou-se que os documentos já foram objeto de atualização depois de sua criação e que, presentemente, num caso, uma nova atualização está prestes a ocorrer (Lista de Impurezas Relevantes) e, no outro caso, os gestores responsáveis já decidiram o encaminhamento do assunto (Lista de Componentes).

31. Ademais, em função dos resultados do Painel de Referência que discutiu a Matriz de Achados, decidiu-se que não se deveria prosseguir com o achado que remetia à ausência de fiscalizações pela Anvisa na área de agrotóxicos porque se entendeu que as fiscalizações de responsabilidade da Agência poderiam ser redundantes com as realizadas por MAPA e Ibama, e não faz sentido manter uma proposta de deliberação que poderia se traduzir em replicação de uma mesma atividade, criando uma burocracia desnecessária e desperdício de recursos do erário.

III.1 Prazo de 120 dias para registro de agrotóxicos: necessidade de adaptação à realidade brasileira e mundial

Figura 2 - Síntese do 1º Achado

O prazo legal de 120 dias para registro de agrotóxicos não é compatível com a realidade brasileira e mundial. Em vista disso, tem havido excesso de decisões judiciais para compelir os órgãos e entidades de registro federais a agilizarem suas análises, o que acarretou indeferimentos de registros devido ao prazo exíguo para exame desses pleitos

32. Todos os anos os órgãos e entidades registrantes foram objeto de decisões judiciais relacionadas diretamente ao descumprimento do prazo de 120 dias para realizarem suas respectivas avaliações técnico-científicas, exigidas pelo art. 15 do Decreto 4.074/2002. Somente no exercício de 2018, foram recebidas 57 decisões, distribuídas da seguinte maneira:

Tabela 2 - Quantidade de Decisões Judiciais por Órgão/Entidade

Órgão/Entidade	Nº de Decisões Judiciais
Ibama	21
Anvisa	22
MAPA	14

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir de dados do MAPA, Anvisa e Ibama

33. Isso ocorreu devido ao prazo definido no decreto não ser condizente com as análises necessárias desses produtos pelos órgãos e entidades envolvidos. Segundo essas entidades, os tempos médios, em anos, de tramitação dos pleitos (do protocolo ao parecer) por tipo de produto são os seguintes:

Tabela 3 - Tempo de Registro (Anos) no Brasil segundo os Órgãos/Entidades

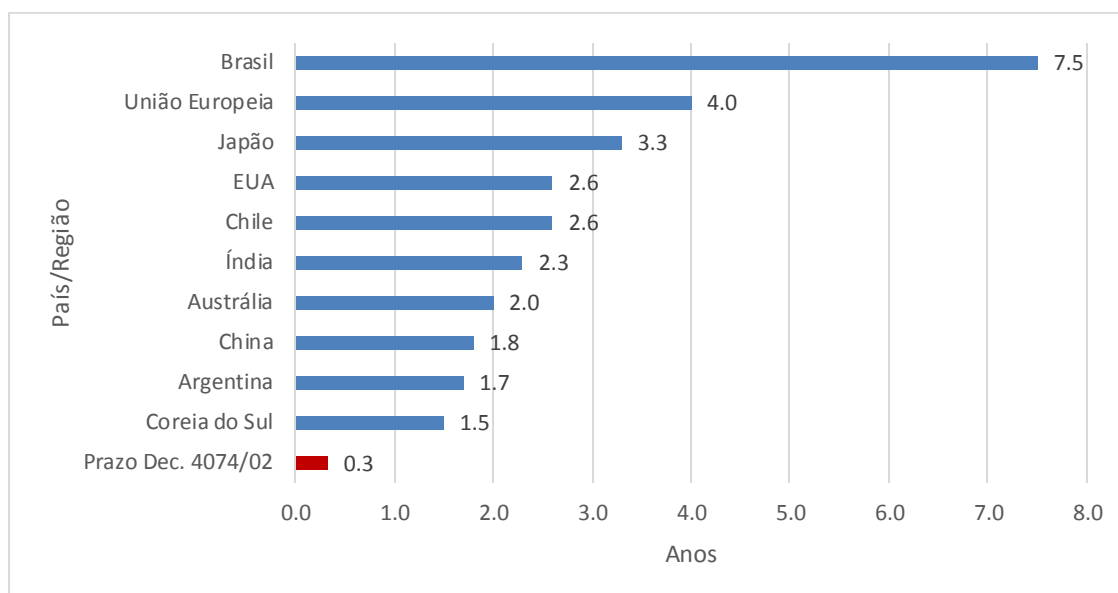
TIPOS DE PRODUTO	MAPA	Anvisa	Ibama
Produtos Técnicos	6,8	6,6	4,8
Produtos Técnicos Equivalentes	4,0	3,5	3,8
Produtos Formulados e “clones”	6,5	6,1	3,5*
Produtos Orgânicos/Biológicos	1,0	1,4	0,3*

* Média dos valores apresentados pelo Ibama: Produtos Formulados (PF), Produtos Formulados Equivalentes (PFE), Produtos com carta de cessão de dados “Clones” (PFC); e Produtos Fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica, Produtos Biológicos

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir de dados do MAPA, Anvisa e Ibama

34. Com efeito, em nenhum país do mundo, dentre os pesquisados, o prazo de registro é de 120 dias (ou 0,3 anos), sendo que o que mais se aproxima é a Coreia do Sul, conforme dados da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja):

Gráfico 1 - Tempo de Registro por País



Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir de dados da Aprosoja, 2018

35. Embora os três órgãos e entidades afirmem não haver prejuízo das análises dos pleitos judicializados em comparação com os demais casos, a Anvisa reconheceu que houve uma tendência ao indeferimento pelo tempo exíguo para se analisar um pleito (peça 80).

36. A Anvisa, nessa linha, afirmou que a situação impacta em eventuais indeferimentos de processos que, provavelmente, não precisariam ser indeferidos caso não houvesse a sentença judicial impondo uma análise mais célere.

37. Em vista disso, pode haver prejuízo para o registrante, ao ter seu pleito indeferido pela falta de tempo para ajustes e correções, ficando induzido a evitar a via judicial diante da possibilidade de indeferimento.

38. Por outro lado, ao fixar um prazo legal e não cumpri-lo, a Administração Pública acaba por ferir direitos dos usuários dos serviços estabelecidos nas Leis 13.460/2017 e 13.874/2019, que tratam respectivamente do direito do usuário ao cumprimento de prazos e normas procedimentais; e da aprovação tácita de pedido cujo prazo fixado foi transcorrido com silêncio da autoridade competente.

39. Cabe salientar que, conforme esclarecimento do MAPA à equipe de auditoria, o prazo de 60 dias para “Registro de Agrotóxicos e Afins” disposto no item 68 da Portaria SDA/MAPA 43, de 21/2/2020, refere-se ao prazo para o Ministério realizar o ato administrativo de concessão (certificação) ou indeferimento do registro, após terminadas as análises dos órgãos federais envolvidos (Anvisa, Ibama e o próprio MAPA). Segundo o § 4º do Art. 15 do Decreto 4.074/2002, esse prazo é de 30 dias, no entanto com o advento da aprovação tácita citada no item anterior, o MAPA entendeu necessário aumentar esse prazo.

40. Faz-se, portanto, temerária a manutenção do prazo normativo de 120 dias tendo em conta o risco de aumento de demandas judiciais decorrentes desse novo marco legal, notadamente, a aprovação tácita por descumprimento do prazo estipulado.

41. Em razão das causas identificadas para a situação descrita, **propõe-se dar ciência** ao Congresso Nacional, em especial às Comissões do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei 6.299/2002 da Câmara dos Deputados, à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei 6.670/2016 da Câmara dos Deputados, às Comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, e à Casa Civil que o prazo de 120 dias para registro de produto agrotóxico, constante do art. 15 do Decreto 4.074/2002, não é compatível com a realidade brasileira e, em vista disso, tem havido um considerável volume de decisões judiciais, as quais impactam negativamente nas atividades dos órgãos registrantes.

42. Espera-se que com o atendimento da deliberação haja adequação dos prazos da legislação de agrotóxicos e afins à realidade temporal desses registros e redução das demandas judiciais que impõem análises mais céleres e tendem ao indeferimento.

III.2 Tratamento dado aos produtos “clones”: vinculação permanente ao produto referência impede maior adesão das empresas ao Siptox

Figura 3 - Síntese do 2º Achado

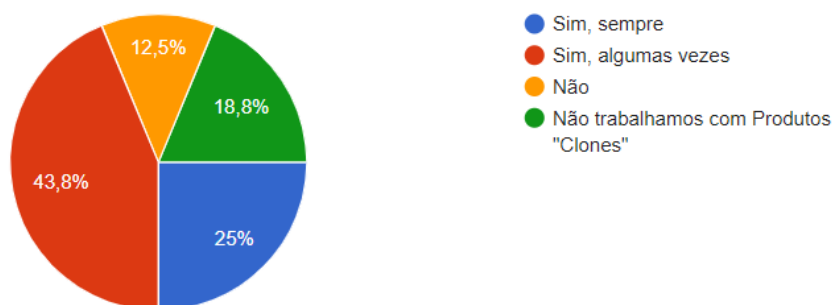
A regra de vinculação do produto “clone” ao produto matriz na Anvisa levou à subutilização do sistema simplificado de pleitos Siptox pelas empresas, com isso houve desperdício de recursos públicos com análises que poderiam ter ocorrido de maneira simplificada

43. Identificou-se que, aproximadamente, apenas 24% dos produtos “clones”, isto é, aqueles que são meras cópias de produtos agrotóxicos já registrados, utilizam o Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox), cujos objetivos, segundo a Anvisa, são dar celeridade às análises toxicológicas, aplicar a mesma decisão para as petições matriz e simplificadas e estabelecer um padrão de análise eletrônica.

44. De acordo com a União dos Produtores/Fabricantes Nacionais de Fitossanitários (Unifito), estima-se que os produtos “clones” representem de 30 a 40% do estoque de pleitos de Produtos Formulados Equivalentes (ver Apêndice IV - Glossário), que em 27/11/2019 continha 1.145 pleitos. Assim, calcula-se que essa fila possua de 343 a 458 produtos “clones” que não estão tramitando pelo procedimento simplificado. Indagada a respeito, a Anvisa respondeu que não tinha condições operacionais de ratificar essa informação. Caso a estimativa acima esteja correta e considerando o piso da projeção, o Siptox, onde tramitam atualmente 82 produtos, estaria tratando somente 24% do total de “clones”.

45. Em resposta ao questionário aplicado com 16 empresas registrantes, apenas 25% disseram que utilizam sempre o Siptox ao registrarem produtos “clones”; por outro lado, 56,3% utilizam “algumas vezes” ou não o utilizam para registrarem produtos clones:

Gráfico 2 - Utilização de Siptox pelas Empresas Registrantes



Fonte: Questionário aplicado pela equipe de auditoria (Apêndice IV)

46. Essa situação encontrada, segundo o questionário, é atribuída à “vinculação” permanente do produto “clone” ao produto matriz estabelecida pelo art. 9º c/c o art. 15 da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Anvisa 184/2017, ao dispor que qualquer alteração, suspensão ou cancelamento do produto matriz deve estender-se ao produto “clone”.

47. Ademais, o parágrafo único do artigo 15 da Resolução exige que as alterações de pós-registro no produto matriz sejam solicitadas em até trinta dias pela empresa registrante do produto “clone” sob pena de cancelamento do registro.

48. A Anvisa não dispõe de controles para a correta identificação do total de produtos “clones” que tramitam fora do Siptox, o que inviabiliza a apuração do total de recursos desperdiçados em análises não simplificadas.

49. De acordo com a Agência, um Produto Formulado Equivalente (PFE) que tenha transitado pelas vias convencionais apresentou um tempo médio de análise de 1790 dias em 2018, enquanto via Siptox o procedimento tende a ser bem mais ágil pelas características do procedimento.

50. Quanto a essa situação, a Anvisa afirmou que a vinculação permanente entre produto matriz e produto referência enquanto premissa para se entrar na “esteira” dos “clones” foi uma transposição mecânica e literal da rotina adotada na área de medicamentos. Contudo, a derrubada dessa premissa, embora aceitável, poderia, eventualmente, complicar análises de pós-registro e envolver mudanças não triviais no Siptox, segundo os gestores da Agência.

51. A fim de diminuir a fila de registros de Produtos Formulados Equivalentes (PFE), recentemente a Agência implementou a Ferramenta de Leitura Otimizada no Registro de Agrotóxicos (Flora), que, em avaliação inicial de um teste-piloto, tem proporcionado uma economia de 80% no tempo de trabalho relacionado ao exame desses pleitos.

52. Salienta-se que o procedimento simplificado para análise de pleitos semelhantes é utilizado por diversas entidades internacionais, a exemplo da *Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority* (agência de registro de agrotóxicos australiana), que dispõe da opção “fast track” de registro para os casos em que certos requisitos sejam preenchidos, tais como: uso de fórmulas, ingredientes, embalagens já registradas, por exemplo.

53. Para a solução desse problema **propõe-se recomendar** à Anvisa para que, na revisão dos seus normativos determinada no âmbito do Decreto 10.139/2019, quando do exame da RDC 184/2017, avalie a necessidade de vinculação permanente das petições simplificadas à respectiva petição matriz, constante no art. 9º c/c art. 15, considerando as evidências de subutilização do Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox).

54. Espera-se com a adoção dessa deliberação que haja redução do tempo de análise de cerca de 30 a 40% dos produtos que passariam a utilizar o procedimento simplificado da Anvisa, bem como a diminuição do estoque da fila de registros.

III.3 Taxa de Manutenção do registro: R\$ 14,5 milhões de perda de arrecadação em 2018

Figura 4 - Síntese do 3º Achado

O Ibama dispõe de controles insuficientes para a cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual dos registros de agrotóxicos, seus componentes e afins. Não há nenhum sistema ou instrumento desenvolvido pela autarquia para gerenciar e dar suporte a uma efetiva arrecadação dessas taxas pelo Ibama. No exercício de 2018, a perda com valores não pagos alcançou, aproximadamente, R\$ 14,5 milhões ou 26,3% do potencial total de ingresso de recursos para o erário advindos dessa fonte

55. A Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), no seu anexo, estipula os valores das taxas de manutenção de registro de agrotóxicos pelo Ibama, a qual deve ser cobrada anualmente dos detentores de registro. A Portaria Interministerial MF/MMA 812/2015, no seu anexo I, publica os valores atualizados dessas taxas. Aos produtos com Avaliação de Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) mais alta (classes I e II), é arbitrada uma taxa de R\$ 20.225,84, enquanto aos de PPA mais baixo (classes III e IV) é atribuída uma taxa anual de R\$ 8.669,38.

56. Na Nota Técnica 127/2019/Coasp/Cgasq/Diqua (peça 134), o Ibama informa que há 3.758 produtos agrotóxicos com registro vigente, sendo 114 de classe I, 1.844 de classe II, 1.466 de classe III e 334 de classe IV. Em linha com esses números, o potencial de arrecadação anual com essas taxas seria de R\$ 55.207.078,72.

57. Conforme Despacho 6341571/2019-Setce/Ccont/Cgfin/Diplan (peça 136), contido na nota técnica citada no parágrafo anterior, a entidade registra sua arrecadação por meio do Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (Sicafi) e a receita proveniente da taxa de manutenção de registro de agrotóxicos é contabilizada no código de receita “5331 – Registro de Produto Químico e Biológico”. No exercício de 2018, o valor arrecadado sob essa rubrica foi de R\$ 40.711.986,96. Portanto, em 2018, a perda com valores não pagos da taxa de manutenção atingiu R\$ 14.495.091,76 ou 26,3% do potencial total de arrecadação.

58. Por limitações de fornecimento do próprio Ibama, os dados encaminhados se restringiram ao ano de 2018. Contudo, além dessa perda de arrecadação naquele ano, levantamento da Coordenação de Arrecadação (Coar) do Instituto, substituída nas suas funções de cobrança administrativa pela Coordenação de Contabilidade (Ccont), gerou 1.500 processos físicos de cobrança de empresas devedoras das taxas de manutenção referentes a períodos anteriores a 2018.

Para enfrentar essa inadimplência das empresas registrantes, o Ibama dispõe de instrumentos precários de controle. No despacho acima referido, foram elencados: a) uma apuração apenas reativa de informações na Coordenação de Avaliação Ambiental de Substâncias e Produtos Perigosos (Coasp) sobre as empresas registrantes, os registros e as avaliações PPA; b) o início (em 2019) da construção de uma planilha para identificar os produtos, as empresas detentoras do registro e a vigência deste; e c) a abertura somente em 2019 de uma demanda de TI para a criação de uma ferramenta capaz de gerar a taxa automaticamente a partir da extração de dados cadastrais.

59. A razão maior das perdas relevantes na arrecadação anual da taxa de manutenção se expressa na precariedade dos instrumentos de controle da cobrança dessa taxa. Não há um sistema informatizado que expresse quem deve ser cobrado, o quanto seria o valor dessa cobrança e quais seriam os procedimentos automatizados de cobrança em caso do não pagamento devido das taxas.

Ademais, os próprios representantes das empresas registrantes afirmam que o Ibama não tem controle sobre o pagamento anual da taxa de manutenção, conforme pode se verificar em extrato de reunião ocorrida com a Aenda (peça 60).

60. Há uma consequência financeira imediata da ausência de mecanismos eficientes de cobrança da taxa de manutenção anual de registro de agrotóxicos: todo ano deixa-se de arrecadar para o erário um volume significativo de recursos, tendo esse montante, em 2018, atingido o equivalente a 26,3% do potencial arrecadatário.

61. As ineficiências na cobrança dessa taxa também contribuem para um desvio atípico do processo de registro, para o qual se alertou em reunião do próprio Ibama (peça 76): ao redor de 48% dos produtos registrados não são efetivamente comercializados. Para tanto, as lacunas na cobrança da taxa de manutenção anual de registro de agrotóxicos permitem que haja uma maior tranquilidade financeira para se perseverar com um estoque inativo de produtos registrados para o qual se despenderam recursos públicos na avaliação do registro e dos quais a agricultura brasileira não chega a usufruir.

62. Como encaminhamento, **propõe-se determinar** ao Ibama, com base no inciso X do art. 10 da Lei 8.429/1992, que desenvolva uma sistemática eficaz de controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins.

63. Os benefícios esperados com a implementação dessa proposta seriam: a diminuição das perdas do erário decorrentes do não pagamento das taxas de manutenção anual de registro de agrotóxicos e o fato da não comercialização do produto registrado passar a ter um ônus maior e mais compatível com os recursos públicos já despendidos na prestação de serviços associada ao exame do pleito pelos órgãos federais de registro de agrotóxicos.

III.4 Construção da Lista de Prioridades: necessidade de mais luz sobre o processo

Figura 5 - Síntese do 4º Achado

O MAPA não foi suficientemente transparente na divulgação do conteúdo e das motivações de todas as etapas, procedimentos e decisões referentes ao fluxo de construção da Lista de Prioridades que elenca anualmente os pleitos de registro de agrotóxicos que precisariam ser objeto de uma análise mais célere por parte de MAPA, Anvisa e Ibama

64. A Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, estabelece os critérios para priorização de análises de processos de registro de agrotóxicos. Essa Portaria estipula que deve se dar prioridade à análise de novos ingredientes ativos que visem ao controle de pragas de maior risco fitossanitário e que permitam o manejo integrado de pragas. No caso de produtos equivalentes, sejam técnicos ou formulados, além das condições acima, também constituiria critério de priorização a possibilidade de ampliação da competitividade no mercado e o estímulo à fabricação e formulação de produtos no parque industrial brasileiro.

65. No âmbito de definição da Lista de Prioridades de 2019, ano que serviu de referência para examinar o método de elaboração desse documento, a Portaria SDA 112, de 8/10/2018, estipulou as pragas de importância econômica de maior risco fitossanitário para as culturas agrícolas nacionais, para fins de priorização de análise dos processos de registro de agrotóxicos.

66. No fluxo de construção da atual Lista de Prioridades, com base nos requisitos da Portaria SDA 112, as empresas registrantes de agrotóxicos indicaram 580 pleitos prioritários. A partir desse rol de pleitos, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), em conjunto com o MAPA, selecio-

naram e classificaram 74 prioridades para registro atribuindo notas de 0 a 3 como forma de mensurar a relevância de cada um dos pleitos. Posteriormente, em nova reunião do MAPA com esses representantes dos produtores rurais, a Lista de Prioridades foi reduzida a 40 produtos e chegou-se, finalmente, ao número de 52 pleitos de registro de agrotóxicos com a inclusão de 12 produtos formulados, atendendo-se a pedidos de reconsideração de empresas registrantes.

67. Embora o ponto de partida do processo de construção da Lista de Prioridades esteja em linha com o que reza a Portaria SDA 112, algumas definições posteriores a respeito da priorização não foram comunicadas de forma aberta e ampliada, com a publicação das evidências respectivas. São exemplos dessas falhas a ausência de justificativas do porquê da escolha de determinadas associações e não de outras para compor o corpo de avaliadores das prioridades, das razões da hierarquia das notas de 0 a 3 ou dos procedimentos para comprimir a lista para 40 produtos.

68. Caso o processo de registro de agrotóxicos fosse tempestivo, não haveria a mínima necessidade de se recorrer a uma Lista de Prioridades. Entretanto, tendo em conta que a morosidade no registro e o crescimento continuado da fila de produtos agrotóxicos que aguardam avaliação são um fato consumado, pelo menos no curto prazo, a Lista de Prioridades provavelmente se manterá enquanto instrumento de enfrentamento dos dramas fitossanitários mais emergenciais.

69. Nesse sentido, a ausência de maior publicização de algumas etapas e razões do fluxo de construção da lista (o porquê da escolha de determinadas associações e não de outras para compor o corpo de avaliadores das prioridades, as razões da hierarquia das notas de 0 a 3 ou os procedimentos para comprimir a lista para 40 produtos) é uma causa de ruídos de interpretação atrelados à percepção da qualidade do documento.

70. As brechas na transparência da construção da Lista de Prioridades geram alguma desconfiança em relação à impessoalidade e à imparcialidade enquanto pilares a serem cumpridos na elaboração do documento. Em linha com essa desconfiança, entidades como a Aenda e a Andef declararam que falta transparência na elaboração da lista (peças 60 e 62) e representantes da Anvisa afirmaram que os critérios de construção da Lista de Prioridades não são claros (peça 80). Além disso, a opacidade administrativa vai de encontro às diretrizes de governança pública quanto à necessidade de manter o processo decisório orientado pelas evidências e de promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades de uma organização pública.

71. No intuito de mitigar o problema apontado, **propõe-se determinar** ao MAPA, com fulcro no inciso VI do art. 3º do Decreto 9.203/2017, que dê ampla e tempestiva publicidade ao cronograma, ao conteúdo e às motivações de todas as etapas, procedimentos e decisões relacionadas ao fluxo de construção das listas de prioridades elaboradas a partir da publicação do Acórdão desta auditoria.

72. A ampliação do nível de conhecimento e de transparência de todos os passos e justificativas para a elaboração da Lista de Prioridades de exame de pleitos de registros de agrotóxicos seriam os benefícios esperados com a implementação dessa proposta.

III.5 Lista de Prioridades: é preciso um indicador para validar a utilidade do instrumento

Figura 6 - Síntese do 5º Achado

A Lista de Prioridades, ferramenta atípica utilizada para acelerar o exame de alguns pleitos de registros de agrotóxicos, necessita, enquanto ação governamental, ser monitorada para se verificar o atingimento ou não dos resultados previstos que motivaram a criação do instrumento. Contudo, ainda não há um indicador que meça o alcance dessas metas

73. O Decreto 9.203, de 22/11/2017, no seu art. 4º, define entre as diretrizes da governança pública a de monitorar o desempenho e avaliar o resultado das ações prioritárias. Desde a implantação da Lista de Prioridades, não se produziu nenhuma pesquisa ou indicador gerencial que medisse o êxito ou algum bom resultado das listas e a coerência com a Portaria MAPA 163, de 11/8/2015.

74. A situação encontrada de não haver um indicador gerencial que permita concluir sobre a pertinência da Lista de Prioridades é reforçada por uma informação, aparentemente paradoxal, relacionada à premissa de priorização calcada na intenção de incentivar uma maior concorrência no mercado de agrotóxicos. Ou seja, a Lista de Prioridades serviria também para estimular maior competitividade na comercialização dos produtos, entretanto, planilha elaborada pelo Ibama revela que sete marcas de agrotóxicos (Appove WG, Atectra Soy, Azimut Supra, Banjo, Mesotriona CCAB 480 SC, Predom 800 WG e Revolut), a despeito de constarem na Lista de Prioridades de 2016, de acordo com Ato DFIA 01, de 22/1/2016, não foram disponibilizadas ao mercado em nenhum momento de 2018.

75. A causa da inexistência de um indicador gerencial, enquanto ferramenta de aferição da eficácia da Lista de Prioridades, é a inércia do MAPA em desenvolver mecanismos de avaliação das consequências de utilização dessa Lista.

76. A ausência de indicadores gerenciais que confirmem os ganhos fitossanitários, de competitividade de mercado ou de estímulo industrial advindos do registro dos produtos priorizados inviabiliza a obtenção de uma conclusão sobre a consecução ou não dos objetivos que deveriam ser mais facilmente atingidos com a implantação da Lista de Prioridades.

77. Para sanar essa insuficiência de controle gerencial, **propõe-se determinar** ao MAPA, com base no inciso III do art. 4º do Decreto 9.203/2017, que desenvolva e dê publicidade a indicadores gerenciais que mensurem o atingimento das premissas elencadas na Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, que justificaram a criação da Lista de Prioridades, quais sejam, o controle mais adequado de pragas de maior risco fitossanitário, a ampliação na competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas ou o incentivo à fabricação e formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro.

78. Com a implantação dessa proposta, espera-se que passe a haver a avaliação, a partir de ferramentas objetivas, dos resultados e dos fundamentos ou não da priorização no registro de agrotóxicos.

III.6 Filas de registro de agrotóxicos: urge melhorar o acompanhamento dos pleitos

Figura 7 - Síntese do 6º Achado

As filas de registro de agrotóxicos divulgadas por MAPA, Anvisa e Ibama não têm um padrão comum. Além disso, os critérios de construção das filas adotados por cada uma dessas entidades são divergentes entre si. A implantação do Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA), que poderia permitir a consolidação das filas numa única ferramenta, está atrasada em 17 anos. Além da falta de padrão, as filas de registro também não disponibilizam informações relevantes, como o *status* do andamento da análise do pleito de registro, por exemplo

79. Cada um dos três órgãos responsáveis pelo processo de registro de agrotóxicos no Brasil (MAPA, Anvisa e Ibama) mantém uma execução, controle e divulgação distinta das informações relacionadas a esse processo, a despeito da determinação constante no Decreto 4.074/2002 de instituir, de maneira unificada, um Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA).

80. Embora não efetivada essa implantação do SIA, legalmente requerida já há 17 anos, seria de se esperar que houvesse uma padronização dos conceitos e critérios utilizados para construir as filas de registro. Contudo, por exemplo, dos 19 tipos de produtos constantes nessas filas, o uso de 11 deles é exclusivo de apenas um dos órgãos, ou seja, o produto a ser examinado por MAPA, Anvisa e Ibama é o mesmo, mas a categorização desse produto nas filas de registro, na maior parte dos casos, não segue um padrão comum.

81. Em referência ainda à padronização das filas de registro, os atributos dessas filas também não são equivalentes nos três órgãos. A data de entrada do pleito de registro é um dado fornecido apenas pela Anvisa. A identificação se a análise de um produto será priorizada é passível de ser obtida somente na fila do Ibama. Por fim, as informações sobre o nome da empresa registrante e do ingrediente ativo associado ao produto não são divulgadas pela Anvisa, conforme pode ser observado na tabela a seguir.

Tabela 4 - Atributos das Filas de Registros de Agrotóxicos pelos Órgãos Federais Responsáveis

Órgão	Data da Última Atualização	Data da Consulta e Extração da Planilha	Tipo de Produto	Quantidade de Colunas	O que cada Coluna informa	Quantidade de Itens	Quantidade de Lacunas no Nome do Produto
MAPA	02/05/2019	03/10/2019	Formulado Químico	5	Posição na Fila, Empresa, Nr Processo no MAPA, Marca Comercial e Ingrediente Ativo	1238	0
			Técnico Equivalente			832	
			Técnico			42	
			Formulado Biológico			22	
			Formulado p/ Agricultura Orgânica			9	
			Pré-Mistura			4	
Anvisa	Não disponível	04/10/2019	Técnico Equivalente (análise MAPA/Anvisa/Ibama)	6	Ordem Numérica, Data de Entrada, Nr Expediente, Nome do Produto, Código de Assunto e Descrição do Assunto	1144	51
			Formulado - Análise Sobrestada			734	21
			Formulado com base em PTE			467	17
			Formulado			259	17
			Registro Especial Temporário (RET)			135	130
			Técnico Equivalente			67	35
			Técnico Novo			31	6
			Biológico / Bioquímico / Senioquímico			9	3
			Fitossanitário p/ Agricultura Orgânica			4	2
			Registro para Exportação (REX)			4	0
Ibama	30/09/2019	04/10/2019	Técnico	5	Detentor, Marca Comercial, Nr Ibama, Posição no Sistema de Agrotóxicos, Ingrediente Ativo	9	0
			Formulado	8	Detentor, Marca Comercial, Nr Ibama, Posição no Sistema de Agrotóxicos, Ingrediente Ativo, Produto Apto para Avaliação?, Houve Priorização?, Apto em	820	

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir de dados do MAPA, Anvisa e Ibama

82. Quando se faz uma comparação do conteúdo das filas dos três órgãos, constata-se que apenas 24% dos Produtos Formulados e 14% dos Produtos Técnicos Novos estão presentes em todas as filas, considerando a marca comercial enquanto referência da pesquisa. No caso dos Produtos Técnicos Equivalentes, esse percentual é nulo porque o Ibama não publica nenhuma informação sobre as filas relacionadas a esse tipo de produto. Dados mais detalhados podem ser visualizados na tabela na sequência:

Tabela 5 - Comparação dos Conteúdos das Filas de Registro de Agrotóxicos

	Produto Técnico Novo*		Produto Técnico Equivalente**		Produto Formulado***	
	Quantidade	Percentual	Quantidade	Percentual	Quantidade	Percentual
Só na Fila do MAPA	15	35%	87	7%	282	15%
Só na Fila da Anvisa	1	2%	380	31%	337	18%
Só na Fila do Ibama	0	0%	0	0%	55	3%
Só nas Filas do MAPA e Anvisa	18	42%	745	62%	404	22%
Só nas Filas do MAPA e Ibama	3	7%	0	0%	102	6%
Só nas Filas da Anvisa e Ibama	0	0%	0	0%	218	12%
Nas Filas do MAPA, Anvisa e Ibama	6	14%	0	0%	445	24%

* Nas filas do MAPA e do Ibama, Produtos Técnicos Novos são denominados Produtos Técnicos

** Produtos Técnicos Equivalentes são, no site da Anvisa, a soma de Produtos Técnicos Equivalentes e Produtos Técnicos Equivalentes (Análise Conjunta MAPA, Anvisa e Ibama)

*** Produtos Formulados, no site da Anvisa, englobam Produtos Formulados, Produtos Formulados com base em Produto Técnico Equivalente e Produtos Formulados – Análise Sobrestada. No caso da fila do MAPA, os Produtos Formulados são denominados Produtos Formulados Químicos.

**** A soma por Tipo de Produto ultrapassa a quantidade real do conjunto de um determinado tipo porque, no caso de um mesmo produto expresso com nomes distintos nos órgãos de registro, no somatório que agrega esses órgãos, conta-se mais de uma vez esse único produto. Registre-se, também, que, no caso da Anvisa, há 282 produtos com o atributo Nome do Produto sem preenchimento

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir de dados do MAPA, Anvisa e Ibama

83. Além disso, conforme relatado no Painel de Referência da Matriz de Planejamento desta Auditoria (peça 104) e na reunião com a Abrasco (peça 55), nas filas publicadas, não há informação sobre o status de andamento do registro, impedindo os interessados de saber se o pleito ainda aguarda análise, está em análise, encontra-se com a análise sobrestada ou, finalmente, se a análise está concluída no órgão. As filas, supostamente, deveriam abranger todos os pleitos que foram protocolados e cujas análises ainda não tenham sido finalizadas nos três órgãos. Contudo, o MAPA, por exemplo, retira o pleito da sua fila quando ele está em avaliação, conforme pode se depreender em planilha do órgão que fundamenta resposta sobre cada um dos 63 registros concedidos no Ato no 62 do DOU de 13/9/2019 (peça 112).

84. No Painel de Referência citado no parágrafo anterior, também foi expresso que, nas filas de registro divulgadas, não se consegue saber quais registros estão com análise acelerada em função de sentenças judiciais e, na situação específica da Anvisa, a falta de informação sobre o ingrediente ativo e o fabricante do produto técnico dificulta o acompanhamento e a obtenção de subsídios para o pedido de impugnação de determinado registro.

85. O Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA), definido pelo art. 94 do Decreto 4.074/2002, foi instituído para disponibilizar informações sobre o andamento de processos relacionados com agrotóxicos, assentado na interação eletrônica entre os órgãos responsáveis pelo registro desses produtos. A não efetivação da implantação do SIA, mesmo quase duas décadas depois da determinação legal, é das principais causas para o nível não conforme da consistência e substância das informações sobre a evolução dos pleitos no processo de registro de agrotóxicos.

86. O fato dos órgãos federais de registro manterem as filas de pleitos de agrotóxicos preponderantemente como reflexos dos seus processos internos de trabalho e não como um mecanismo voltado essencialmente para informar o público interessado sobre o andamento dos serviços prestados por esses órgãos nesse assunto também é razão para a falta de padronização observada nessas filas. Essa orientação “para dentro” de MAPA, Anvisa e Ibama é evidenciada, por exemplo, nas divergências encontradas no atributo “Tipo de Produto” de um órgão para outro e na condição de que uma mesma solicitação de registro assume números diferentes conforme o órgão que a divulgue (num caso, é o Nr de Processo no MAPA, noutro, é o Nr de Expediente, e finalmente, no terceiro, é o Nr Ibama).

87. A não observância de padronização nas filas de registro de agrotóxicos disponibilizadas pelos órgãos responsáveis, a existência de atributos sem equivalência entre essas filas, a não identificação das prioridades na lista geral de pleitos, as expressivas divergências no conteúdo das filas, a ausência de esclarecimentos sobre o status de andamento da análise, sobre a condição de haver ou não sentença judicial exigindo a análise de uma solicitação de registro e, no caso da Anvisa, a lacuna de informações a respeito do ingrediente ativo e do fabricante do produto técnico prejudicam o cumprimento devido do art. 5º. da Lei 12.527/2011, que versa sobre a necessidade de transparência e clareza na prestação de informações pelo setor público.

88. Além disso, particularmente em relação à fila da Anvisa, a inexistência de informação sobre o ingrediente ativo e o fabricante do produto técnico cria barreiras para o acompanhamento e a obtenção de subsídios para o pedido de impugnação de determinado registro, caso a sociedade civil queira se manifestar nesse sentido.

89. Em função da insuficiência de transparência e clareza, 75% das empresas registrantes de agrotóxicos que responderam uma pesquisa do TCU afirmaram ter uma considerável dificuldade para acompanhar e rastrear a evolução do seu pleito de registro, a partir das informações publicadas por MAPA, Anvisa e Ibama (peça 216).

90. Como encaminhamento, **propõe-se determinar** ao MAPA, Anvisa e Ibama, com fulcro no art. 5º da Lei 12.527/2011, no art. 4º da Lei 13.460/2017 e no inciso VI do art. 3º do Decreto 9.203/2017, que adotem padrões e critérios comuns na construção e divulgação da fila de registros, identificando os pleitos constantes na Lista de Prioridades e incluindo no mínimo a informação quanto ao status de andamento da análise.

91. Adotada essa proposta, espera-se maior previsibilidade e melhoria no acompanhamento do andamento do processo de registro de agrotóxicos, com mais consistência, uniformidade, completude e transparência nas informações divulgadas.

III.7 Relatórios semestrais de comercialização: exigências desnecessárias e retrabalho para os órgãos e entidades de registro

Figura 8 - Síntese do 7º Achado

Uma vez que o SIA ainda não foi implantado, à revelia da previsão legal, os três órgãos e entidades de registro exigem das empresas o encaminhamento dos relatórios semestrais de comercialização, sendo que apenas o Ibama deu tratamento aos dados recebidos; em vista disso há exigências desnecessárias e retrabalho aos detentores de registro

92. Atualmente, os três órgãos e entidades solicitam os relatórios semestrais de quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, previstos pelo art. 41 do Decreto 4.074/2002. Na prática, as empresas elaboram três relatórios diversos para serem apresentados em datas diferentes, conforme afirmou o Sindiveg (peça 58).

93. Essa situação vem ocorrendo em razão de que esses relatórios, segundo o inciso IV do art. 94 da norma, deveriam ser “acolhidos” pelo Sistema de Informação de Agrotóxicos (SIA), ou seja, apenas um envio para posterior tratamento e disponibilização pelos órgãos federais (inciso V).

94. Ocorre que o SIA ainda não foi desenvolvido, à revelia do § 1º do art. 94, que exigia sua implantação até trezentos e sessenta dias depois da publicação do Decreto de 2002, sob responsabilidade da Anvisa. Quanto a essa situação, o MAPA informou que “o prazo de implantação do SIA é até dezembro de 2021, com recursos (US\$ 6,5 mi) advindos das entidades ligadas ao algodão, que ganharam uma ação dos EUA recentemente (2018)” (peça 33).

95. Em decorrência disso, constatou-se a partir de questionário aplicado com 16 empresas registrantes que elas gastam as seguintes médias de horas anuais para elaboração desses relatórios:

Tabela 6 - Médias de Tempo para Elaboração dos Relatórios Semestrais de Comercialização

Métrica	Número de horas	Número de dias
Média	333	41,6
Mediana	125	15,6
Média Geométrica	166	20,7
Média Harmônica	105	13,2

Fonte: Questionário aplicado pela equipe de auditoria (Apêndice IV)

96. Entende-se que as melhores métricas sejam a mediana e as médias geométrica e harmônica devido à coleta de alguns dados discrepantes como uma empresa que informou que gasta 1400 horas ao ano e outra que alega ter gasto zero.

97. Mesmo que, a princípio, o número de horas/dias apresentados pareçam irrisórios, salienta-se que poderiam ser reduzidos ante a desnecessidade de encaminhar os documentos aos três órgãos/entidades em prazos diferentes.

98. Cabe realçar que as empresas, além de atenderem aos órgãos e entidades federais, também têm que enviar relatórios de comercialização em nível estadual, neste caso nas UF em que comercializam seus produtos.

99. Por fim, a situação atual fere o inciso XI do art. 5º do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público Lei (Lei 13.460/2017), que dispõe ser direito do usuário da Administração a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido na atividade.

100. Ressalte-se que, desde 2008, o Ibama dispõe de um sistema eletrônico para recebimento dos relatórios dos produtos de natureza química, com o intuito de facilitar o acolhimento e as análises dessas declarações, o que atende ao inciso V do art. 94 do Decreto 4.074/2002.

101. Em razão das causas identificadas para a situação descrita, **propõe-se determinar** ao MAPA, à Anvisa e ao Ibama, com base no inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017 e no inciso II do art. 4º do Decreto 9.203/2017, que, em conjunto, definam sistemática única para recebimento e tratamento dos dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, constantes do art. 41 do Decreto 4.074/2002, de maneira a evitar duplicidade de esforços aos órgãos e às empresas registrantes nessas tarefas.

102. Espera-se com a medida que haja redução de dois terços de custos para o usuário do serviço e melhoria no alinhamento dos órgãos e entidades federais com a legislação de agrotóxicos.

III.8 Alterações pós-registro: análises desnecessárias e desperdício de recursos do MAPA

Figura 9 - Síntese do 8º Achado

As avaliações pelo MAPA dos pedidos de alterações de marca comercial, de razão social e de transferências de titularidade solicitadas por empresas titulares de registro são análises desnecessárias e estritamente burocráticas de recebimento e conferência de documentos. Assim, incorrem em atividades cujo custo econômico ou social é superior ao risco envolvido e acarretam desperdícios de recursos do Ministério

103. Atualmente, há análises desnecessárias e desperdício de recursos do MAPA ao receber e avaliar os pedidos de alterações de marca comercial, razão social e transferência de titularidade de registros (§ 1º, do art. 22 do Decreto 4.074/2002).

104. A seguinte tabela apresentada pelo MAPA discrimina as quantidades de solicitações dessa natureza recebidas e o tempo médio despendido para analisá-las para o ano de 2018.

Tabela 7 - Solicitações autuadas em 2018 e tempo médio (dias) até a Publicação no DOU

TIPO DE ALTERAÇÃO	QUANTIDADE	TEMPO MÉDIO (DIAS)
Marca Comercial	85	16
Razão Social	20	12
Transferência de Titularidade	63	14

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria a partir de informações do MAPA (peça 130)

105. A norma que trata de alterações de marca comercial, razão social e as transferências de titularidade de registro (“§1º do art. 22 do Decreto 4.074/2002) dispõe que essas alterações “poderão ser processadas pelo” MAPA “a pedido do interessado”.

106. A interpretação atual do MAPA é no sentido de receber o pleito e encaminhar a um funcionário administrativo que dá publicidade às decisões de deferimento por meio do Diário Oficial da União. O MAPA, entretanto, justificou o procedimento adotado atualmente pela necessidade expressa nos termos legais.

107. Em reunião com pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), afirmou-se que “a transferência de titularidade de registro, por exemplo, é “pró-forma” no MAPA. Não há análise alguma” (peça 56). O MAPA confirmou essa informação ao afirmar que essas alterações “não utilizam da força de trabalho de Auditores-Fiscais Federais Agropecuários uma vez que se tratam de alterações para as quais a análise agrônômica não se faz necessária” (peça 110).

108. O principal efeito é o custo desnecessário tanto para a Administração Pública, que precisa alocar pessoal administrativo para atender essas demandas, como para as empresas registrantes, que aguardam de 12 a 16 dias em média para terem seus pedidos autorizados.

109. Ademais, não há registro de indeferimento destes tipos de alterações, uma vez que se trata apenas de informação de alguma mudança administrativa nas empresas ao regulador.

110. Assim, entende-se que a situação atual fere o inciso XI do art. 5º do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público Lei (Lei 13.460/2017), que dispõe que é direito do usuário da Administração a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido na atividade.

111. Salienta-se que o MAPA, em caso semelhante, disponibilizou às empresas registrantes a possibilidade de realizarem notificação de alterações em bulas e rótulos diretamente no Sistema Agrofit do Ministério.

112. Ante o exposto, **propõe-se recomendar** ao MAPA, com fulcro no inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017, que passe a permitir que as alterações de marca comercial, razão social e as transferências de titularidade de registro, constantes do §1º do art. 22 do Decreto 4.074/2002, sejam realizadas diretamente pelas empresas registrantes no Agrofit ou em sistema que venha a substituí-lo.

113. A partir do atendimento da ação acima, espera-se que haja redução de recursos despendidos pelo MAPA em análises de baixo risco, possibilitando com isso a realocação deles para atividades de maior relevância para o órgão, bem como redução de custos desnecessários às empresas registrantes, os quais tem potencial de se refletir nos preços de toda a cadeia da agricultura brasileira e no consumidor final.

III.9 Ciclo Regulatório dos Agrotóxicos: necessidade de uma entidade coordenadora

Figura 10 - Síntese do 9º Achado

As atividades de registro, reavaliação, monitoramento e fiscalização de agrotóxicos constituem um ciclo regulatório, cujas autoridades reguladoras são MAPA, Anvisa e Ibama. No entanto, a efetividade desse ciclo é prejudicada pela inexistência de uma entidade ou instância coordenadora que gerencie e desenvolva um planejamento estratégico integrado que abranja as atividades comuns do ciclo regulatório

114. Conforme Farmer (2007, *apud* Silva, 2019), a autoridade reguladora que estabelece as normas é, via de regra, a responsável pela aplicação das medidas de implementação do regulamento, por meio da emissão de autorizações, monitoramentos, inspeções de atividades e outras ações de execução. No ciclo regulatório, todas essas atividades se interligariam e subsidiariam as subsequentes. A operação adequada desse ciclo tornaria os regimes regulatórios mais eficientes e, para tanto, o planejamento estratégico da regulação seria uma premissa necessária.

115. Especificamente, no caso de agrotóxicos, se confirma a perspectiva do ciclo regulatório e aos órgãos federais responsáveis pelo exame dos pleitos de registro desses produtos também compete a reavaliação, monitoramento e fiscalização dos agrotóxicos, de acordo com o que estabelecem os incisos I, V, VI, IX e X do art. 2º. do Decreto 4.074/2002. A caracterização do ciclo regulatório fica delineada porque essas três últimas atividades retroalimentam e se vinculam ao registro de agrotóxicos, confirmando posteriormente a validade ou não do registro; monitorando, por amostragem, o limite máximo de resíduos de agrotóxicos estabelecido no momento do registro e fiscalizando se a qualidade do produto, da fabricação, da importação e exportação do agrotóxico está em conformidade com o preceituado quando do registro. Os processos de registro, reavaliação, monitoramento e fiscalização caracterizam um ciclo regulatório, dentro do qual MAPA, Anvisa e Ibama são as autoridades reguladoras. Um planejamento estratégico integrado entre esses três órgãos tornaria mais efetivo o funcionamento desse ciclo.

116. O Decreto 4.074/2002 instituiu o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA), composto por representantes do MAPA, Anvisa e Ibama. Esse Comitê, extinto pelo Decreto 9.759/2019, tinha a competência de racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico-científicos e administrativos nos processos de registro e adaptação de registro de agrotóxicos. Contudo, a atuação do CTA não alcançava o nível estratégico e todas as matérias que não tivessem consenso no Comitê teriam que ser submetidas aos Ministros de Estado responsáveis pelas áreas de agricultura, saúde e meio ambiente para deliberação conjunta.

117. Por seu turno, o Decreto 9.203/2017 expressa no inciso IV do art. 4º que é diretriz de governança pública articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público. No inciso II do art 5º define que a estratégia é um dos mecanismos de governança pública, compreendendo as diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade das organizações alcancem o resultado pretendido. As formas de acompanhamento desses resultados também precisam ser estabelecidas.

118. A ausência de uma instância encarregada do planejamento estratégico conjunto e integrado de MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do ciclo regulatório de agrotóxicos é causa da menor efetividade no funcionamento, dos desalinhamentos de procedimentos e dos desequilíbrios de esforços observados nas atividades componentes desse ciclo. Em coerência com esse argumento, no Painel de Referência da Matriz de Planejamento, ocorrido em 26/9/2019, especialistas enfatizaram a necessidade de um planejamento estratégico coordenado dos três órgãos e de um mecanismo de

feedback para retroalimentar devidamente o ciclo regulatório. Na mesma sintonia, alertaram que seria importante a construção de indicadores para medir a eficiência e consistência do ciclo ora em discussão (peça 104).

119. A prestação de serviços relacionados ao ciclo regulatório de agrotóxicos teria que ser algo consolidado e único na perspectiva de quem é usuário desses serviços. Contudo, a insuficiência de coordenação e integração entre MAPA, Anvisa e Ibama gera desarmonias e diferenças de procedimentos entre esses três órgãos que repercutem no nível de atendimento das empresas que realizam pleitos de registro de agrotóxicos e dos demais integrantes da sociedade civil interessados no tema. Essas desarmonias e diferenças de procedimento podem ser exemplificadas pela ausência de uma definição uniforme do que seria o produto “clone”, pelas acentuadas divergências de conteúdo e forma nas filas de registro de agrotóxicos de cada um dos três órgãos e pela redundância na exigência de relatórios semestrais de comercialização de agrotóxicos das empresas detentoras de registro.

120. Como maneira de dar andamento ao assunto, **propõe-se dar ciência** ao Congresso Nacional, em especial às Comissões do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei 6.299/2002 da Câmara dos Deputados, à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei 6.670/2016 da Câmara dos Deputados, às Comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, e à Casa Civil que há necessidade de:

a. um órgão ou entidade coordenadora, colegiada ou não, que tenha dentre suas competências a de desenvolver e gerenciar um plano estratégico que abranja assuntos comuns aos responsáveis pelo ciclo regulatório de agrotóxicos (atividades de registro, reavaliação, fiscalização e monitoramento) e que seja encarregado do alcance dos resultados atinentes a esse plano; e

b. um outro órgão cujo objetivo seja racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico-científicos e administrativos nos processos de registro e adaptação de registro de agrotóxicos, a exemplo do Comitê Técnico de Assessoramento (CTA).

121. Caso as instâncias devidas criem essas entidades, prevê-se diminuição das divergências de procedimentos entre MAPA, Anvisa e Ibama nos processos vinculados ao ciclo regulatório dos agrotóxicos e melhor exploração das sinergias entre esses órgãos para tornar mais produtivo o funcionamento desse ciclo.

IV. Conclusão

122. O arcaboço legal do registro de agrotóxicos em nível federal exige diversos desafios dos órgãos e entidades registrantes. O primeiro deles se relaciona à organização e à coordenação das ações necessárias para o desempenho satisfatório de suas funções como reguladores de um setor do qual o Brasil obtém boa parte de seu PIB.

123. As óticas ambiental e social, por outro lado, não podem ser preteridas em função dos avanços econômicos proporcionados indubitavelmente por esses insumos agrícolas que trazem grandes inovações e tecnologias em suas constituições. Busca-se, assim, o equilíbrio entre as perspectivas econômica, social e ambiental e aí está o maior dos desafios.

124. De modo geral, este trabalho analisou questões relacionadas ao processo de registro de agrotóxicos, notadamente, o impacto da morosidade das análises dos pleitos que, em comparação ao padrão internacional, se mostra pouco competitiva. De certa forma, todos os achados da presente auditoria referem-se às dificuldades e aos entraves burocráticos advindos dessa lentidão.

125. Nesse sentido, verificaram-se, além de prejuízos nas análises e retrabalho para os diversos atores do processo, falhas na gestão e nos controles dos órgãos e entidades, com reflexos

negativos no mercado agrícola brasileiro. Ademais, identificaram-se deficiências na transparência e consistência das informações das filas de registro bem como exigências desnecessárias para as empresas registrantes, que não agregam valor ao processo ante o risco envolvido em procedimentos de pós-registro.

126. No que se refere aos prejuízos e retrabalhos nas análises, verificou-se que o prazo legal de 120 dias para registro é impraticável, fato que gera dificuldades intransponíveis aos órgãos responsáveis pelo registro e prejuízos a um melhor exame dos pleitos das empresas registrantes que demandam judicialmente uma análise mais célere.

127. Além disso, o procedimento simplificado para avaliação de produtos “clones”, isto é, réplicas de outros produtos já registrados, não está atendendo às necessidades comerciais das empresas, que o subutilizam e acabam por optar pelo procedimento ordinário.

128. Quanto aos controles, o setor de arrecadação do Ibama, por sua vez, apresentou falhas nos controles das taxas de manutenção de registros de agrotóxicos, o que, além de prejudicar a arrecadação federal, facilita a permanência de registros obsoletos nas empresas ao não se exercer o ônus devido sobre os casos de produtos registrados e não comercializados.

129. Por outro lado, as listas de prioridades elaboradas pelo MAPA desde 2016 carecem de divulgação quanto aos critérios de sua construção e das motivações de todas as etapas, procedimentos e decisões de seu fluxo. Outrossim, não há indicadores desenvolvidos pelo Ministério para monitorar e aferir o atingimento dos resultados pretendidos com essa priorização.

130. Outro ponto de grande relevância para a qualidade do processo de registro de agrotóxicos é a necessidade de entidade ou instância coordenadora que gerencie e desenvolva um planejamento estratégico integrado desses três órgãos que abranja as atividades comuns do ciclo regulatório (registro, reavaliação, monitoramento e fiscalização). Além disso, seria importante a existência de um colegiado que racionalize e harmonize os procedimentos técnico-científicos e administrativos nos processos de registro e adaptação de registro de agrotóxicos, a exemplo do Comitê Técnico de Assessoramento (CTA), recentemente extinto.

131. A transparência e completude das filas de registro foi outro tópico analisado nesta auditoria. Quanto a isso, identificou-se que há desarmonia dos critérios de apresentação dessas filas. Ademais, elas carecem de informações importantes para o usuário desse serviço como o status do pleito no órgão ou entidade registrante.

132. Quanto às disfunções nos procedimentos de pós-registro, os relatórios semestrais de comercialização são exigidos pelos três órgãos e entidades, embora não haja tratamento das informações por MAPA e Anvisa, o que onera desnecessariamente as empresas de registro. Alterações de marca comercial, razão social e mudança de titularidade, por sua vez, não exigem análises técnicas nem de mérito, mas tão só administrativas relativas à conferência de documentação, ou seja, não agregam valor ao processo e causam prejuízo de recursos a todos os atores envolvidos.

133. Por fim, cabe salientar que a não implantação do Sistema de Informações de Agrotóxicos (anteriormente responsabilidade da Anvisa, mas atualmente do MAPA), à revelia de exigência legal, a qual já foi objeto de deliberação do TCU no Acórdão 2303/2013 – Plenário, foi causa direta de dois achados de auditoria. A ausência desse sistema, no entanto, de certa forma, impacta negativamente em todos os processos atinentes ao registro de agrotóxicos federal.

V. Proposta de Encaminhamento

134. Ante o exposto, submete-se o presente relatório à consideração superior com as seguintes propostas:

Determinações

- I. **Determinar** ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com fulcro no art. 5º da Lei 12.527/2011, no art. 4º da Lei 13.460/2017 e no inciso VI do art. 3º do Decreto 9.203/2017, que adotem padrões e critérios comuns na construção e divulgação da fila de registros, identificando os pleitos constantes na Lista de Prioridades e incluindo no mínimo a informação quanto ao status de andamento da análise.
- II. **Determinar** ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com base no inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017 e no inciso II do art. 4º do Decreto 9.203/2017, que, em conjunto, definam sistemática única para recebimento e tratamento dos dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, constantes do art. 41 do Decreto 4.074/2002, de maneira a evitar duplicidade de esforços aos órgãos e às empresas registrantes nessas tarefas.
- III. **Determinar** ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fulcro no inciso VI do art. 3º do Decreto 9.203/2017, que dê ampla e tempestiva publicidade ao cronograma, ao conteúdo e às motivações de todas as etapas, procedimentos e decisões relacionadas ao fluxo de construção das Listas de Prioridades elaboradas a partir da publicação deste Acórdão.
- IV. **Determinar** ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base no inciso III do art. 4º do Decreto 9.203/2017, que desenvolva e dê publicidade a indicadores gerenciais que mensurem o atingimento das premissas elencadas na Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, que justificaram a criação da Lista de Prioridades, quais sejam, o controle mais adequado de pragas de maior risco fitossanitário, a ampliação na competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas ou o incentivo à fabricação e formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro.
- V. **Determinar** ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com fulcro no inciso X do art. 10 da Lei 8.429/1992, que desenvolva uma sistemática eficaz de controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins.

Recomendações

- VI. **Recomendar** à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que, na revisão dos seus normativos determinada no âmbito do Decreto 10.139/2019, quando do exame da Resolução de Diretoria Colegiada 184/2017, avalie a necessidade de vinculação permanente das petições simplificadas à respectiva petição matriz, constante no art. 9º c/c art. 15, considerando as evidências de subutilização do Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox).
- VII. **Recomendar** ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base no inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017, que passe a permitir que as alterações de marca comercial, razão social e as transferências de titularidade de registro, constantes do §1º do art. 22 do Decreto 4.074/2002, sejam realizadas diretamente pelas empresas registrantes no Agrofit ou em sistema que venha a substituí-lo.

Planos de Ação

- VIII. **Determinar** ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que apresentem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão, um plano de ação conjunto destinado ao cumprimento das determinações I e II, fixando, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação.
- IX. **Determinar** ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que apresente, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão, um plano de ação destinado ao cumprimento das determinações III e IV e da recomendação VII, fixando, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação.
- X. **Determinar** ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que apresente, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão, um plano de ação destinado ao cumprimento da determinação V, fixando, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação.
- XI. **Determinar** à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que apresente, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão, um plano de ação destinado ao cumprimento da recomendação VI, fixando, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação.

Outras propostas

- XII. **Enviar** o Acórdão que vier a ser prolatado, bem como o Voto e Relatório que o fundamentam, ao Congresso Nacional, em especial às Comissões do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei 6.299/2002 da Câmara dos Deputados, à Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei 6.670/2016 da Câmara dos Deputados, às Comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, e à Casa Civil para ciência de que:
- o prazo de 120 dias para registro de produto agrotóxico, constante do art. 15 do Decreto 4.074/2002, não é compatível com a realidade brasileira e, em vista disso, tem havido um considerável volume de decisões judiciais, as quais impactam negativamente nas atividades dos órgãos registrantes;
 - há necessidade de um órgão ou entidade coordenadora, colegiada ou não, que tenha dentre suas competências a de desenvolver e gerenciar um plano estratégico que abranja assuntos comuns aos responsáveis pelo ciclo regulatório de agrotóxicos (atividades de registro, reavaliação, fiscalização e monitoramento) e que seja encarregado do alcance dos resultados atinentes a esse plano; e
 - há necessidade também de um outro órgão cujo objetivo seja racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico-científicos e administrativos nos processos de registro e adaptação de registro de agrotóxicos, a exemplo do Comitê Técnico de Assessoramento (CTA).

- XIII. **Enviar**, conforme determinação do Acórdão 2169/2020 - TCU - 2ª Câmara (Representação), ao Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado e ao Ministério do Meio Ambiente, cópias do presente parecer e das deliberações proferidas em seu bojo, para ciência.
- XIV. **Determinar** à Segecex que, em conjunto com a SecexAgroAmbiental e com a Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI), disponibilize o Relatório, Voto e Acórdão, bem como o Relatório da Unidade Técnica que integra os autos, na página do Tribunal na Internet, com acesso público.
- XV. **Autorizar** a SecexAgroAmbiental a proceder ao monitoramento das deliberações que vierem a ser prolatadas no presente processo bem como do Acórdão 2253/2017 - Plenário.
- XVI. **Arquivar** os autos.

Brasília (DF), em 02 de abril de 2020

Assinado eletronicamente

Helio Antonio Rossi de Castro Filho
AUFC – Matrícula 10.637-2
Coordenador

Assinado eletronicamente

Paulo César Machado
AUFC – Matrícula 10.965-7

Apêndice I – Análise dos comentários dos Gestores

1. Em cumprimento ao disposto nos parágrafos 144-48 das Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NATs), aprovadas pela Portaria TCU 280/2010, alterada pela Portaria TCU 168/2011; nos parágrafos 148, 174 e 185-189 do Manual de Auditoria de Natureza Operacional, aprovado pela Portaria TCU 144/2000, revisado pela Portaria Segecex 4/2010, encaminhou-se, por meio de e-mail em 20/12/2019, dirigido ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) uma via da versão preliminar do Relatório de Auditoria Operacional para comentários sobre pontos relevantes do referido relatório.
2. O encaminhamento do relatório preliminar aos gestores buscou dar às entidades auditadas a oportunidade de comentar sobre os achados, as conclusões e as propostas de deliberações da auditoria, antes que o relatório final seja emitido (ISSAI 3000/129, 2016). Além disso, a seguir serão analisadas e registradas as razões para eventuais mudanças no relatório de auditoria ou rejeição dos comentários recebidos (ISSAI 3000/130, 2016).
3. O MAPA encaminhou a Nota Técnica 10/2020/CGAA/DSVIA/SDA/MAPA, na qual o Ministério se manifesta sobre o relatório preliminar. Por sua vez, a Anvisa, na Nota Técnica 6/2020/SEI/GGTOX/DIRE3/ANVISA, também teceu comentários sobre esse relatório. Nesses documentos, tanto o MAPA quanto a Anvisa fizeram considerações e relataram preocupações sobre as determinações que abordam:
 - a. a adoção de padrões e critérios comuns na construção e divulgação das filas relacionadas ao registro de agrotóxicos; e
 - b. o recebimento e tratamento dos dados semestrais sobre a comercialização e produção de agrotóxicos.
4. Informamos que, em linha com determinação incluída no presente relatório, o Plano de Ação a ser elaborado por esses dois órgãos, conjuntamente com o Ibama, no prazo de até 120 dias da ciência do Acórdão (conforme item 21 deste Apêndice), será um instrumento no qual serão elencadas as maneiras pelas quais o ministério e a agência irão cumprir as determinações acima citadas e também onde poderão ser dimensionadas as preocupações levantadas e consideradas as limitações das situações de contorno trazidas à baila.
5. Quanto à determinação que versa sobre a necessidade de publicidade de todas as etapas relacionadas à construção da Lista de Prioridades no exame de pleitos de registro de agrotóxicos, o MAPA citou que há iniciativas para dar maior transparência a esse processo. Na definição do Plano de Ação que deverá ser entregue pelo ministério até 90 dias (conforme item 21 deste Apêndice) depois da ciência do Acórdão e que será levado a efeito para se cumprir a aludida determinação, o MAPA poderá enquadrar e fazer as devidas conexões de tais iniciativas, o que, provavelmente, trará mais substância a esse Plano.
6. Em referência à determinação de se desenvolver indicadores gerenciais que mensurem o atingimento das premissas listadas na Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, as quais justificaram a criação da Lista de Prioridades, a Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins do MAPA alegou que o cumprimento da deliberação do TCU seria uma tarefa mais afeta à Secretaria de Política Agrícola do mesmo Ministério. Diante desse comentário, esclarecemos que a determinação aqui descrita foi endereçada ao MAPA, cabendo a esse órgão definir qual(is) instância(s) de sua estrutura seria(m) encarregada(s) de tomar as ações necessárias para dar consequência ao determinado por este Tribunal.
7. Finalmente, no que tange ao MAPA, houve dúvidas sobre a viabilidade legal da recomendação que pontua sobre as rotinas de alterações de marca comercial, razão social e das transferências de titularidade de registro. Em função desse questionamento do ministério e para tornar

mais evidente o norte proposto na recomendação, foi alterada sua redação no intuito de clarificar o objetivo nela contido.

8. Em relação à recomendação de se avaliar a necessidade de vinculação permanente das petições simplificadas à respectiva petição matriz, quando da revisão da Resolução de Diretoria Colegiada 184/2017, a Anvisa elencou algumas circunstâncias restritivas ou condicionantes à consecução da deliberação. Nesse sentido, a determinação incluída neste relatório de a Anvisa apresentar, no prazo de até 90 dias da ciência do Acórdão (conforme item 21 deste Apêndice), um Plano de Ação para implementar a recomendação será uma boa oportunidade para que a agência dê um tratamento apropriado a essas circunstâncias e condicionantes.

9. No tocante ao erro conceitual apontado por Anvisa e Ibama (neste último caso, conforme Nota Técnica 4/2020/CGASQ/DIQUA) no parágrafo 18 do relatório preliminar, foi excluída a expressão “alterações pós-registro”, o que, a nosso ver, corrige o erro identificado pelos dois órgãos.

10. O Ibama, por sua vez, apresentou seus comentários através da nota técnica citada no parágrafo anterior. Inicialmente, o Instituto comentou que os 39 Produtos Técnicos pendentes citados no item 4 do relatório pertencem apenas à fila do MAPA e que no Ibama seriam somente 6. No entanto, a equipe de auditoria entende que, neste caso, prevalece a visão do usuário, pela qual a Administração Pública apresenta essas pendências de análise; trata-se de um ato administrativo complexo, isto é, formado por duas ou mais vontades independentes entre si e que só tem eficácia após a concordância de todos os envolvidos.

11. Quanto à menor disponibilidade de produtos no mercado (item 5 do Relatório Preliminar), utilizou-se o termo “pode acarretar” no relatório preliminar a fim de expor uma possibilidade.

12. Quanto à decisão de não prosseguirmos com o achado de fiscalização na Anvisa (item 30), decidimos incluir o Ibama no texto, uma vez que também realiza fiscalizações como se comprovou em reuniões com a entidade. Salienta-se, por fim, que o processo de fiscalização de agrotóxicos foi tratado como não escopo, ou seja, foi analisado apenas lateralmente, examinando-se o impacto que os recursos alocados no registro provocam nas outras competências dos órgãos e entidades.

13. No que se refere ao indeferimento de pleitos judicializados por insuficiência de tempo, realmente, foi afirmação apenas da Anvisa e, por isso, retirou-se a alusão ao Ibama na versão final do relatório.

14. Quanto à sugestão de se realizar um levantamento da capacidade de resposta dos órgãos ao ano enquanto métrica da meta da quantidade anual de registros, conforme anteriormente tratado em auditoria da CGU, entende-se que é decisão de “como fazer”, isto é, de exclusividade dos gestores do MAPA, Anvisa e Ibama.

15. O item relativo à falta de padronização do tratamento de produtos clones foi tema no achado 9, que trata dos prejuízos ao ciclo regulatório decorrentes da morosidade dos registros. Ademais, em função do que se apurou nesse achado, há proposta para ciência da situação às Câmaras Temáticas pertinentes no Congresso Nacional.

16. Quanto à demanda criada pelo Ibama para sanar a carência de controles no recebimento das taxas de manutenção anual de registros de agrotóxicos, parabenizamos a pró-atividade da entidade.

17. O argumento sustentado de que houve decisão em nível de CTA de retirar as informações de Produtos Técnicos Equivalentes das filas do Ibama não mitiga a conclusão sobre a falta de padronização na divulgação das informações sobre os pleitos de registro de agrotóxicos, uma vez

que há acentuadas divergências entre as filas de PTEs do MAPA e da Anvisa, ou seja, na perspectiva do usuário, a informação não está padronizada.

18. No que se refere à inclusão de formuladores e fabricantes, o MAPA comprovou por meio da apresentação de exemplos de processos internos de análise que realiza procedimentos técnicos. Quanto a manter exclusividade de análise com o MAPA, o Decreto 4.074/2002, conforme comentado pelo Ibama, distingue expressamente atividades administrativas de técnicas.

19. Coadunamos com a sugestão do Ibama da necessidade do CTA ou colegiado semelhante para possibilitar discussões técnicas; assim, incluiu-se menção a essa necessidade em comunicação ao Congresso Nacional.

20. A Procuradoria Federal Especializada do Ibama (PFE-Ibama) também se manifestou sobre o relatório preliminar por meio de petição juntada aos comentários do Instituto. A PFE-Ibama solicitou que, por se tratar de Auditoria Operacional e de seu caráter colaborativo, houvesse a alteração das três determinações que envolvem o Ibama para recomendações. Ocorre que o item 193 do Manual de Auditoria Operacional do TCU define como propostas de encaminhamento tanto recomendações como determinações, *in verbis*:

193 Caso sejam propostas deliberações, elas devem ter correspondência clara com os achados e devem ser baseadas nas causas desses achados (ISSAI 3000/5.2, 2004). As propostas de encaminhamento são recomendações e determinações que a equipe de auditoria demonstra serem necessárias e que contribuirão para sanar alguma deficiência identificada pela auditoria (Manual de Auditoria Operacional do TCU, 2010)

21. Por fim, incluiu-se na seção “propostas de encaminhamento” um tópico específico com determinações para que os órgãos e entidades, em conjunto e individualmente, apresentem a este Tribunal planos de ação destinados ao cumprimento de todas as medidas apontadas nas deliberações fixando, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas aludidas ações e os respectivos prazos para a correspondente implementação.

Apêndice II – Detalhamento da Metodologia

1. A presente auditoria teve como objetivo identificar e propor correções nas disfunções burocráticas do registro de agrotóxicos pelo Governo Federal. Para tanto, buscou-se responder às seguintes questões de auditoria:

Tabela 8 - Questões de Auditoria

Questão 1: Em que medida vem ocorrendo prejuízo e retrabalho nas análises realizadas por Mapa, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, nos últimos três anos, considerando-se como critérios: as Leis 7.802/1989 e 13.460/2017, o Decreto 4.074/2002, os parâmetros internacionais e o princípio da eficiência?

Questão 2: Em que medida vem sendo eficientes a gestão e os controles realizados por Mapa, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, desde 2018, considerando-se os critérios das Leis 6.938/1981, 7.802/1989 e 8.078/1990, do Decreto 4.074/2002 e parâmetros internacionais?

Questão 3: Em que medida a morosidade do processo de registro de agrotóxicos e afins realizado por Mapa, Anvisa e Ibama, desde 2014, vem impactando o mercado agrícola, considerando-se os critérios da Lei 7.802/1989, do Decreto 4.074/2002 e os parâmetros internacionais?

Questão 4: Em que medida a publicidade atual das informações relativas ao processo de registro de agrotóxicos e afins realizado pelo Mapa, Anvisa e Ibama ocorre de acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), o Decreto 4.074/2002 e o princípio da transparência?

Questão 5: Em que medida o processo de pós-registro de agrotóxicos e afins realizado, desde 2018, pelo Mapa, Anvisa e Ibama, disciplinado pelo Decreto 4.074/2002, apresenta exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, nos termos do Art. 5º, XI da Lei 13.460/2017?

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

Critérios

2. Os principais critérios de avaliação que foram adotados nos trabalhos desta auditoria foram: as definições de Robert Merton sobre disfunções da burocracia, critérios e padrões internacionais de registro de agrotóxicos, Normativos (Leis, Decretos, Portarias, RDC, INC) exarados pelos órgãos federais.

3. No que se refere à definição de disfunções burocráticas, baseou-se naquelas citadas por Merton (1970) e elencadas por Bergue (2007). Na intenção de demonstrar os efeitos negativos, resultantes das disfunções do modelo de administração burocrática no serviço público, Bergue (2007) afirma que o principal e mais complexo das variáveis intervenientes no ambiente organizacional e determinantes de seu funcionamento - o fator humano e suas relações - foi excluído do modelo estrutural de burocracia, na definição de Max Weber, isto é, sinônima de organização eficiente por excelência.

4. Nesse sentido, as principais disfunções da burocracia são:

- a. Internalização e elevado apego às normas – decorre do excesso e da exacerbada importância que as pessoas conferem a normas organizacionais. Posição que repele mesmo os esforços orientados para a necessária adaptação da norma a novas realidades.
- b. Excesso de formalização, rotinas e registros – consequência do excesso de formalização e mesmo padronização dos procedimentos e do excesso de rotinas, despachos, encaminhamentos e controles em que passam a ser submetidos os atos administrativos até mesmo nos procedimentos mais operacionais.

- c. Resistência a mudanças – temor pela perda potencial de espaço ou poder. As pessoas ou grupos, em geral, resistem a qualquer movimento que possa causar perturbação na ordem vigente, em razão do risco potencial de que tal mudança venha comprometer suas conquistas já consolidadas.
 - d. Despersonalização dos relacionamentos – decorre da acentuada ênfase na impessoalidade das relações preconizadas pelo modelo burocrático. Ocorre em organizações que atingem grandes dimensões, quando servidores são submetidos a procedimentos de comunicação formais com a chefia superior; quando passam a ser conhecidos por número de matrículas ou como pessoal da área tal.
 - e. Ausência de inovação e conformidade às rotinas – comum em determinados seguimentos da administração pública, especialmente naqueles onde as rotinas de trabalho são mais padronizadas e formalizadas. Há uma tendência natural dos indivíduos em geral de buscar a manutenção de um estado de segurança e de constante redução de esforço despendidos de trabalho. As pessoas acabam por se conformar com as atividades e métodos de trabalho vigente e tendem a reduzir as inovações.
 - f. Exibição de sinais de autoridade – símbolos de status profissional. Tendência que as pessoas têm de construir feudos ou ilhas de atuação, com o propósito de sinalizar e preservar determinado território de poder na organização. Exemplo disso é a existência de segregação por sala; equipamentos diferenciados; apresentação pessoal (trajes, roupas, coletes, equipamentos especiais, etc.); documentação funcional ou profissional (carteiras e cédulas de identidade funcional, crachás, diplomas, certificados, etc.).
 - g. Dificuldades no atendimento a clientes e conflitos com o público – dificuldade de relacionamento com usuários externos; imposição de obstáculos (ou resistência em removê-los), para a interação entre a administração e o usuário dos bens e serviços públicos. Como reflexo dessa postura tem-se uma organização pública introjetada, ou seja, voltada essencialmente para o seu interior, negligenciando a necessária observância das demandas do ambiente.
 - h. Hierarquização do processo de tomada de decisão – Uma das tendências disfuncionais mais intensamente associada ao processo decisório no âmbito das organizações públicas é a denominada categorização. O caráter padronizado e normatizado dos processos administrativos em uma burocracia impõe determinada conformação à estrutura organizacional, especialmente no que tange a tomada de decisões. Como decorrência da busca pela definição de competência de cargo ou órgão, as pessoas tendem a preservar espaços de poder, que podem ser traduzidos em vantagens ou ônus da função.
5. Além disso, utilizou-se de parâmetros internacionais de registro de agrotóxicos: prazos, custos, quantitativo de pessoal envolvido, quantidade anual de registros, ferramentas de priorização e exigências às empresas pleiteantes.
6. As Leis utilizadas como critério foram as que seguem: 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), 7.802/1989 (Lei de Agrotóxicos), 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 8.429/1992 (Improbidade Administrativa), 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário da Administração Pública) e 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica);
7. Quanto aos normativos infralegais, foram utilizados os Decretos 4.074/2002 (regulamenta a Lei de Agrotóxicos), 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública Federal) e 10.139/2019 (revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto).

Locais visitados

8. O critério de escolha dos locais a serem visitados durante a fase de planejamento e execução da auditoria, além dos órgãos centrais, foi o de englobar a diversidade de atores envolvidos direta ou indiretamente no processo de registro de agrotóxicos, focando naqueles agentes que possuíam alguma atuação diferenciada com entidades representativas e empresas detentoras de registros.

9. Além do Distrito Federal, as localidades selecionadas foram os estados de São Paulo, Paraná e Goiás, mais especificamente suas capitais, onde conversou-se com:

- a. o Sindicato Nacional da Indústria de Produto para Defesa Vegetal (Sindiveg), a Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos (Aenda) e a Associação Nacional de Defesa Vegetal (Anedef), em São Paulo;
- b. a equipe do DEST – Desenvolvimento e Evolução de Sistemas Técnicos da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba;
- c. a equipe da Agência Goiana de Defesa Agropecuária de Goiás (Agrodefesa), em Goiânia.

10. Ademais, utilizou-se dos recursos tecnológicos de vídeo-conferência para contato com pesquisadores e representantes de empresas privadas portadoras de registro.

Instrumentos de Coleta de Dados

11. Para que as questões de auditoria fossem respondidas a contento, adotaram-se como instrumentos de coleta de dados as técnicas a seguir dispostas e relacionadas na matriz de planejamento anexa:

- Análise orçamentária e financeira;
- Análise de *Stakeholders*;
- Análise SWOT e DVR;
- Árvore de Problemas;
- Entrevistas de questões abertas e fechadas;
- Mapeamento de processos;
- Ofícios de solicitação de informações;
- Painel de referência;
- Pesquisa, mediante questionário;
- Produção de conhecimento;
- Revisão documental; e
- Revisão legal.

Procedimentos adotados

12. A fase de pré-planejamento constitui-se da construção de uma produção de conhecimento, que consolidou estudos, análises e verificações que visaram obter e construir conhecimento sobre o universo do controle e sobre o tema agrotóxicos, tendo como fim melhor direcionar as ações do Tribunal no exercício do controle externo (peça 66).

13. A fase de planejamento envolveu a coleta de informações preliminares com o intuito de conhecer melhor o processo de registro de agrotóxicos pelos órgãos e entidades federais. Nesse sentido, foram levantadas as seguintes informações: objetivos e características gerais do registro

de agrotóxicos, componentes e afins em âmbito federal, a estratégia de atuação (marco regulatório, outros atos normativos, PPA, indicadores, metas, iniciativas e ações), estrutura organizacional (ministérios, autarquias, agências, comissões, comitês, envolvidos na iniciativa, descrevendo o papel de cada um), aspectos orçamentários, histórico, grupos de interesse e características do ambiente externo e interno (análise dos *stakeholders*), natureza da atuação de outros órgãos ou programas governamentais que atuam na mesma área, processos gerenciais, principais sistemas existentes, ambiente de controle e restrições enfrentadas (peça 99).

14. Tendo em vista as técnicas mencionadas no item 11, os seguintes procedimentos foram realizados:

- a. encaminhamento de ofícios de requisição à CGAA/MAPA, à GGTox/Anvisa e ao Diqua/Ibama, com vistas à obtenção, esclarecimento ou evidência de situações identificadas;
- b. revisão das principais normas técnicas e operacionais que regulamentam o registro federal de agrotóxicos, componentes e afins;
- c. elaboração de árvore de problemas;
- d. mapeamento e/ou descrição do fluxo dos processos do registro de agrotóxicos pelos órgãos e entidades federais;
- e. planejamento e realização de entrevistas semiestruturadas com diversos gestores do Mapa, Anvisa e Ibama, representantes de entidades privadas e pesquisadores (v. “Locais visitados”);
- f. revisão dos documentos encaminhados pelos gestores a título de resposta às solicitações de auditoria;
- g. questionário encaminhado para empresas titulares de registros de agrotóxicos (56), com cerca de 29% de taxa de resposta (16) (Apêndice IV).

15. Com os procedimentos realizados foram coletadas as seguintes informações: objetivos e características gerais do registro, estratégia de atuação dos órgãos e entidades registrantes (marco regulatório, procedimentos e outros atos normativos), estrutura organizacional (departamentos, gerências, coordenações, serviços técnicos, descrevendo o papel de cada um), aspectos orçamentários, histórico, grupos de interesse e características do ambiente externo e interno, principais problemas, suas causas e efeitos, processos gerenciais, principais sistemas existentes, ambiente de controle e restrições enfrentadas.

Conformidade com as NAT do TCU:

16. As análises e conclusões finais do presente trabalho foram efetuadas em conformidade com as normas e técnicas de auditoria aceitas pelo Tribunal.

17. Todas as evidências coletadas durante a execução do trabalho foram submetidas à aplicação de testes de suficiência, relevância e confiabilidade.

Apêndice III – Índice de documentos e análises de suporte dos achados de auditoria

Achado	Nome do Documento	Referência processual (Peça)	Referência no Relatório (Parágrafos)
O prazo legal de 120 dias para registro de agrotóxicos não é compatível com a realidade brasileira e mundial. Em vista disso, tem havido excesso de decisões judiciais para compelir os órgãos e entidades de registro federais a agilizar suas análises, o que acarretou indeferimentos de registros devido ao prazo exíguo para exame desses pleitos	Análise do Achado 1 (Sentenças Jud)	Peça 218	§§31 ao 40
A regra de vinculação do produto “clone” ao produto matriz na Anvisa levou à subutilização do sistema simplificado de pleitos Siptox pelas empresas, com isso houve desperdício de recursos públicos com análises que poderiam ter ocorrido de maneira simplificada	Análise do Achado 2 (Clones)	Peça 219	§§41 ao 52
O Ibama dispõe de controles insuficientes para a cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual dos registros de agrotóxicos, seus componentes e afins. Não há nenhum sistema ou instrumento desenvolvido pela autarquia para gerenciar e dar suporte a uma efetiva arrecadação dessas taxas pelo Ibama. No exercício de 2018, a perda com valores não pagos alcançou, aproximadamente, R\$ 14,5 milhões ou 26,3% do potencial total de ingresso de recursos para o erário advindos dessa fonte	Análise do Achado 3 (Taxa Ibama)	Peça 220	§§53 ao 62
O MAPA não foi suficientemente transparente na divulgação do conteúdo e das motivações de todas as etapas, procedimentos e decisões referentes ao fluxo de construção da Lista de Prioridades que elenca anualmente os pleitos de registro de agrotóxicos que precisariam ser objeto de uma análise mais célere por parte de MAPA, Anvisa e Ibama	Análise do Achado 4 e 5 (Lista de Prioridades)	Peça 221	§§63 ao 71
A Lista de Prioridades, ferramenta atípica utilizada para acelerar o exame de alguns pleitos de registros de agrotóxicos, necessita, enquanto ação governamental, ser monitorada para se verificar o atingimento ou não dos resultados previstos que motivaram a criação do instrumento. Contudo, ainda não há um indicador que meça o alcance dessas metas	Análise do Achado 4 e 5 (Lista de Prioridades)	Peça 221	§§72 ao 77
As filas de registro de agrotóxicos divulgadas por MAPA, Anvisa e Ibama não têm um padrão comum. Além disso, os critérios de construção das filas adotados por cada uma dessas entidades são divergentes entre si. A implantação do Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA), que poderia permitir a consolidação das filas numa única ferramenta, está atrasada em 17 anos. Além da falta de padrão, as filas de registro também não disponibilizam informações relevantes, como o <i>status</i> do andamento da análise do pleito de registro, por exemplo	Análise do Achado 8 (antigo) ou Achado 6 (novo) (Transparência)	Peça 225	§§78 ao 90

Achado	Nome do Documento	Referência processual (Peça)	Referência no Relatório (Parágrafos)
Uma vez que o SIA ainda não foi implantado, à revelia da previsão legal, os três órgãos e entidades de registro exigem das empresas o encaminhamento dos relatórios semestrais de comercialização, sendo que apenas o Ibama deu tratamento aos dados recebidos; em vista disso há exigências desnecessárias e retrabalho aos detentores de registro	Análise do Achado 9 (antigo) ou Achado 7 (novo) (Relatórios Semestrais)	Peça 226	§§91 ao 101
As avaliações pelo MAPA dos pedidos de alterações de marca comercial, de razão social e de transferências de titularidade solicitadas por empresas titulares de registro são análises desnecessárias e estritamente burocráticas de recebimento e conferência de documentos. Assim, incorrem em atividades cujo custo econômico ou social é superior ao risco envolvido e acarretam desperdícios de recursos do Ministério	Análise do Achado 10 (antigo) ou Achado 8 (novo) (Art. 22)	Peça 227	§§102 ao 112
As atividades de registro, reavaliação, monitoramento e fiscalização de agrotóxicos constituem um ciclo regulatório, cujas autoridades reguladoras são MAPA, Anvisa e Ibama. No entanto, a efetividade desse ciclo é prejudicada pela inexistência de uma entidade ou instância coordenadora que gerencie e desenvolva um planejamento estratégico integrado que abranja as atividades comuns do ciclo regulatório	Análise dos Achados 6 (excluído) e do novo 9 (Ciclo Regulatório)	Peça 222	§§113 ao 120

Apêndice IV – Questionário e Resultados

Público-alvo: Empresas titulares de registro de agrotóxicos, componentes e afins.

Universo: 56 entidades

Respondentes: 16 empresas

Período da pesquisa: de 30/09/2019 a 05/12/2019.

Software utilizado: Google Docs

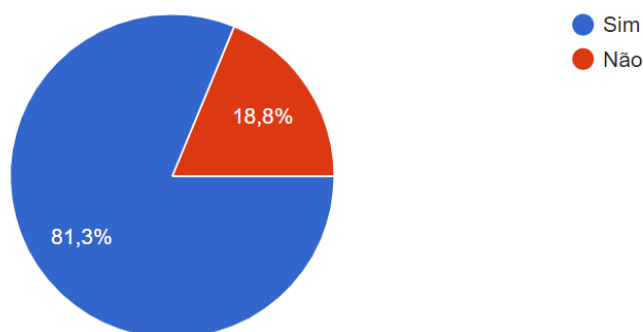
1. Ao todo foram 12 (doze) perguntas, sendo 3 (três) questões abertas e 9 (nove) fechadas. Os resultados são os que seguem.

Dos Resultados

2. A seguir, serão apresentadas as perguntas, informando o quantitativo de respondentes e o teor das respostas, agregadas em gráficos ou detalhadas em texto, conforme o caso.

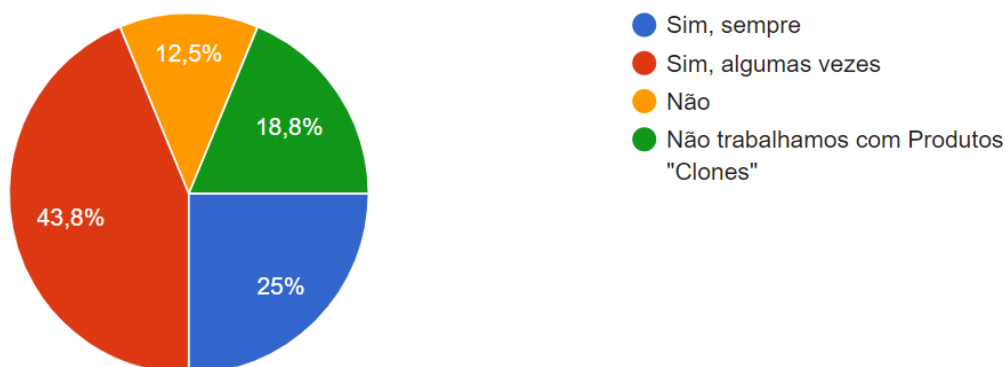
Na opinião da sua empresa, o Parecer de Eficiência e Praticabilidade Econômica (EPA) elaborado pelo MAPA agrega valor ao processo de registro de agrotóxicos?

16 respostas: 3 “não” e 13 “sim”



Quando cabível, sua empresa utiliza a possibilidade oferecida pela Anvisa de registrar um Produto “Clone” pelo Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox)?

16 respostas: 4 “sim, sempre”; 7 “sim, algumas vezes”; 2 “não”; e 3 “não trabalhamos com Produtos ‘Clones’”



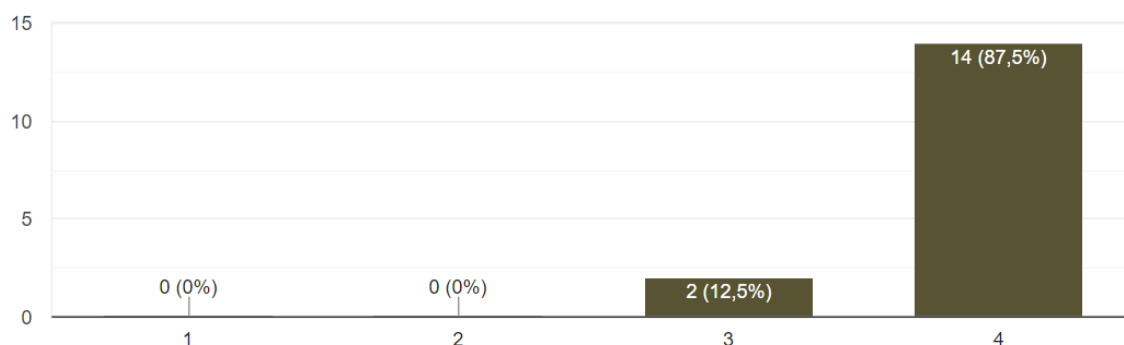
No caso de respostas “sim, algumas vezes” e “não” na questão anterior, favor elencar as razões para não utilizar sempre a possibilidade de registro de Produto “Clone” pelo Siptox:

9 respostas

Sistema pouco amigável, vincula o clone ao produto mãe, não há agilização junto ao IBAMA (desconexo).
Motivo 1: O registro do clone ficar atrelado ao processo matriz, obrigando a empresa a fazer as alterações em ambos, a depender do nível. Motivo 2: Impossibilidade de alteração do nível. Motivo 3: Mau funcionamento do sistema, uma vez que informações essenciais para continuidade do pleito não são carregadas automaticamente, sendo que estas não podem ser preenchidas manualmente. Motivo 4: Uma vez que a simplificação não foi adotada pelos três órgãos e levando em consideração as questões acima elencadas, muitas vezes esta opção não se torna viável.
Vínculo eterno com o produto matriz. Quando o produto Matriz é de outra empresa, pode ser uma insegurança fazer o processo desta forma.
Por questões comerciais e quando se faz necessário ter um registro independente.
Apenas por não termos grandes demandas sobre clones em nossa empresa.
O vínculo criado entre os dois processos é uma forma de burocratização. Portanto ter um produto clone de outro produto, em nome da mesma empresa, estaria ok. Ter um produto clone de uma empresa terceira, já é um procedimento que se requer mais atenção.
Após o registro, tanto do clone quanto do mãe, os produtos ficam eternamente vinculados, o que nem sempre atende às necessidades da empresa.
O "Clone" SIPTOX amarra indeterminadamente o registro ao produto referência, com penalidades inclusive de cancelamento de registro em caso a empresa detentora do registro do produto referência deixe de atender qualquer quesito relevante da legislação. Deste modo, gera-se uma insegurança quanto à manutenção do registro "Clone" SIPTOX que fica dependendo sempre de outra empresa. Entendemos que os acordos comerciais devem ser garantidos via contrato entre as partes sem o envolvimento dos órgãos reguladores. Uma vez concedido o registro do produto "clone" a empresa deve ser detentora desse registro e livre para fazer qualquer alteração no mesmo e ser responsável única pela sua manutenção. As limitações do que pode ou não ser feita nesse registro é garantida por contrato entre as empresas.
Consideramos que a regra que determina que o produto "clone" sempre estará atrelado ao produto principal impossibilita alterações de pós registro que poderiam ser interessantes comercialmente. Além disto o menor tempo de registro se aplica somente a ANVISA, no MAPA e IBAMA as filas continuam longas e demoradas.

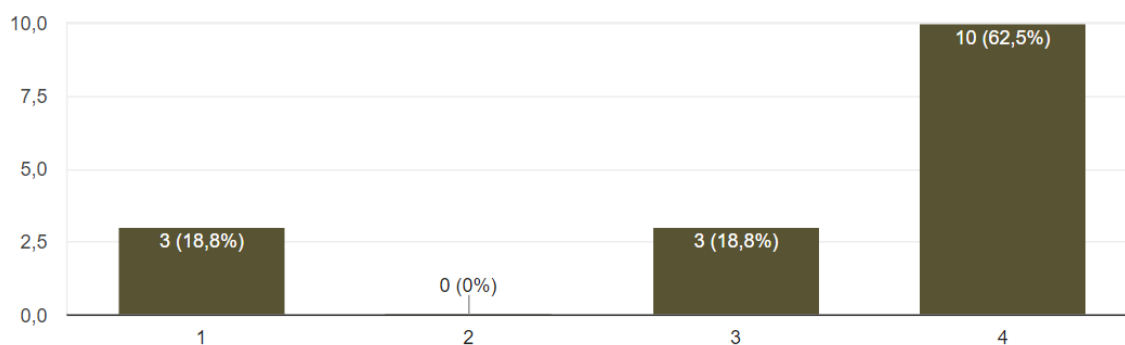
Na percepção da sua empresa, a atualização da Lista de Impurezas Relevantes (anexos I, II e III da INC MAPA/Anvisa/Ibama 02, de 20/6/2008) é:

16 respostas (de 1 a 4, em grau de importância, do menor para o maior)



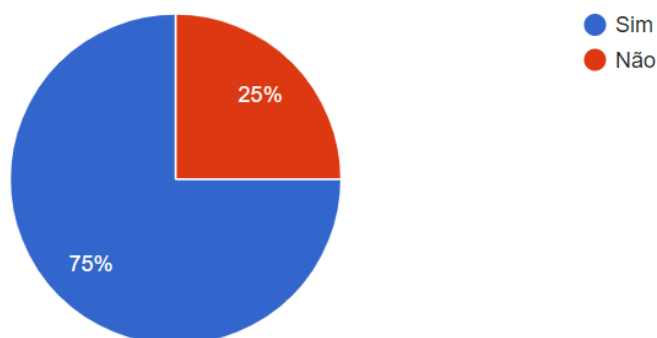
Na percepção da sua empresa, a atualização da Lista Positiva de Componentes (anexo VI da INC MAPA/Anvisa/Ibama 01, de 18/4/2013) é:

16 respostas (de 1 a 4, em grau de importância, do menor para o maior)



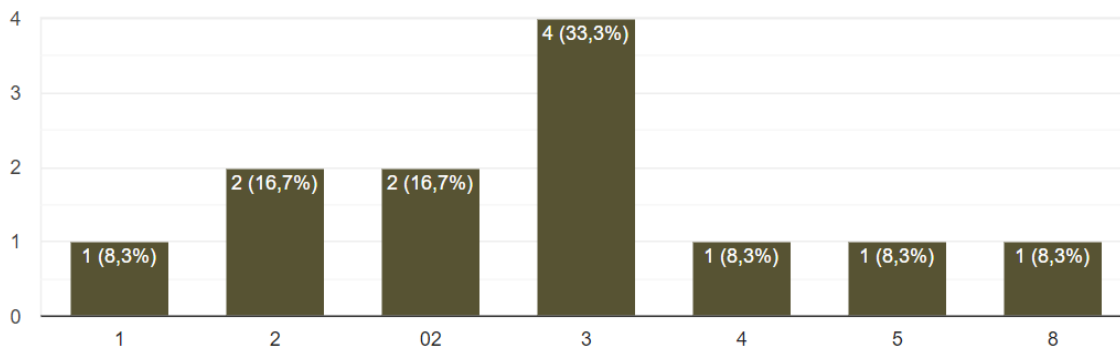
No caso de sua empresa, já houve casos de registros de Produtos Formulados concedidos nos últimos três anos que não foram posteriormente comercializados no mercado em função de prejuízos técnicos e/ou produtivos decorrentes do longo período incorrido desde o pleito até a concessão do registro?

16 respostas (4 “não; e 12 “sim”)



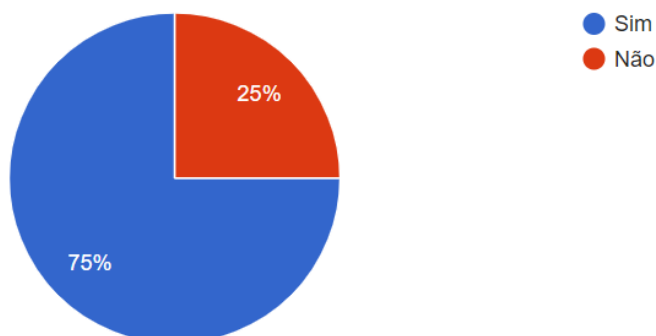
No caso de resposta positiva na questão anterior, favor citar a quantidade de casos ocorridos no período.

12 respostas



No caso de sua empresa, já houve casos de não realização ou desistências de investimento no mercado de agrotóxicos brasileiro devido à morosidade do processo de registro?

16 respostas (4 “não”; e 12 “sim”)



No caso de resposta positiva na questão anterior, favor citar casos ocorridos.

11 respostas

5
não investimento em plantas de síntese e formulação.
Tivemos 3 casos de desistências de investimento em registro de produto formulado, tendo em vista a morosidade do sistema regulatório. Havia a intenção em desenvolver produtos com uma dose menor de produto comercial/ha afim de substituir produtos já existentes no comércio.
confidencial
Empresa deixou de investir em uma linha de produção de ingrediente ativo no Brasil.
Cerca de 30% dos projetos são desinvestidos por causa da morosidade

Desistência de projetos que hoje são importantes, porém pela morosidade podem ser prejudicados pela resistência dos ativos no campo. Desistência de investimento de novos fabricantes de ativos, que não estejam registrados no país, pela morosidade e longa espera para registro. Até para alterações pós-registro, onde a intenção das empresas é consertar algum ponto do processo, ou mesmo, atualizar alguma documentação, é tão moroso, que as empresas podem se ver na situação de não compliance.

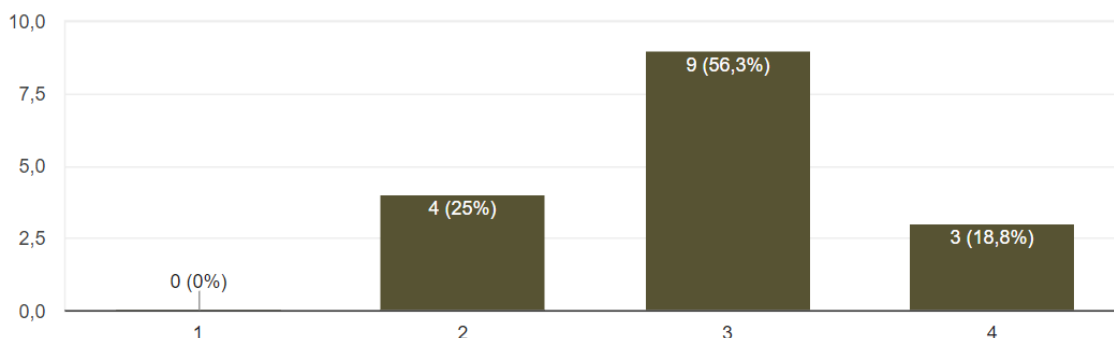
Não é somente questão de morosidade mas principalmente de PREVISIBILIDADE. Uma empresa não pode desenvolver uma molécula, planejar sua produção e comercialização em 3 anos ou 5 anos e demorar 10 anos para ter seu registro no Brasil. Se faz toda uma programação de investimento e quando chega, por exemplo, 5 anos, não se tem o registro. Depois não é mais 5, são 6, depois 7, depois 8... Esta insegurança de quando terá o retorno do investimento também é motivo de questionamento pelas grandes empresas de auditoria. Portanto, para não se correr o risco, para não se ter que responder questionamentos de auditoria com explicações, os projetos ficam suspensos até se ter o melhor cenário. O problema é que o cenário apenas tem piorado.

Introdução de novas tecnologias ou moléculas pela morosidade na avaliação do pleito

3

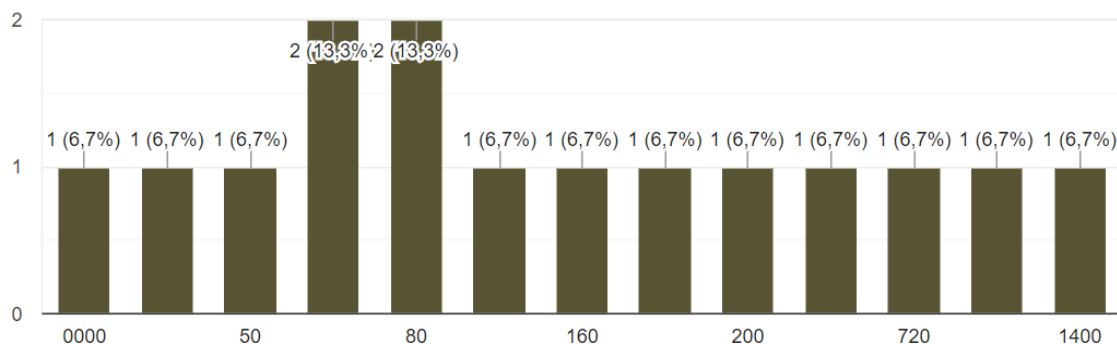
Para acompanhar e rastrear a evolução do seu pleito de registro, de acordo com as informações publicadas por MAPA/Anvisa/Ibama, sua empresa tem:

16 respostas (de 1 a 4, em grau de importância, do menor para o maior)



Favor informar a estimativa da quantidade média anual de horas que sua empresa depende para elaborar o conjunto de Relatórios Semestrais de Comercialização requeridos por MAPA, Anvisa e Ibama (em horas anuais):

15 respostas



Por fim, reservamos este espaço para cometários gerais sobre o registro de agrotóxicos federal

14 respostas

As rotinas de registro entre os 3 órgãos deveriam ser únicas e harmonizadas, filas que andassem conjuntamente, previsibilidade deveria ser foco. Órgãos deveriam ter sistemas de submissão eletrônica unificados. Falta de abertura para o diálogo do IBAMA impede transparência.
Deveria ser gerado um sistema único de petição para os 3 órgãos e sistema único para relatórios de comercialização junto com os estados.
Entendemos que há espaço para melhorias no sistema regulatório, tais como RET para somente para novos ativos; REX para produto exclusivamente para exportação (sem registro no país) sem a necessidade de avaliação de ANVISA e IBAMA; lista positiva de embalagens; SIPTOX sendo um sistema único; Lista positiva de componentes atualizada, sem necessidade de registro de componentes; Protocolo único - Sistema harmonizado de submissão (MAPA, ANVISA e IBAMA); Substituir relatório mensal (IN36) por semestral (INC25); Possibilidade de aditamento (informações técnicas) durante o período em que o processo está na fila; Relatório semestral de comercialização único. Maiores detalhes sobre as sugestões supracitadas poderiam ser coletadas junto as associações do setor.
Necessidade urgente da criação de um sistema unificado e on-line para submissão dos processos de registro, pós registro e atendimento das demais demandas exigidas, conforme INC02 (Impurezas) e Relatórios Semestrais, onde cada órgão teria acesso e receberia a informação, mas as empresas encaminhariam apenas uma vez e de uma única forma (modelo). Além da implementação de algumas medidas desburocratizantes, como por exemplo, inclusão do Produto Técnico Equivalente - PTE (registrado) em Produto Formulado - PF com base em PTE, esse trâmite hoje demora de 8 à 12 meses e não necessita de nenhuma análise, é puramente documental e burocrático, poderia tornar-se apenas informativo, as empresas submetem o processo e já poderia implementar em produção.
O registro de agrotóxico deveria ser em único sistema, ou seja, um sistema no qual fizesse upload nos 3 ministérios, assim facilitaria o trabalho das empresas e teríamos menos papéis sendo desperdiçados.
Falta transparência, previsibilidade e comunicação entre os órgãos registrants, além disso morosidade nas análises dos processos. Falta padrão de análise entre os 3 órgãos e entre os técnicos dentro do mesmo órgão.
Os maiores gargalos no sistema de registro de agrotóxicos no Brasil é a falta de previsibilidade (após a submissão, quais os prazos e ações previstas com cronograma para o acompanhamento das empresas?) e às barreiras à inovação ao apenas conseguirmos um novo ingrediente ativo após mais ou menos 9 anos de sua submissão junto à ANVISA, IBAMA e MAPA.
Muito lenta, na maioria dos casos o registro do produto chega muito tarde e quando chega a prioridade agrônômica já é outra.
Na minha opinião, deveria ter um consenso de interpretação dos órgãos perante a mesma normativa, bem como, uma lógica na fila de registros, pois hoje nos deparamos na situação em que cada órgão tem uma exigência diferente para o mesmo tema, recebemos a aprovação de um órgão e o processo de registro pode demorar mais de 4 anos para ser aprovado no outro órgão. Se o registro é apenas um, a comunicação entre os diferentes órgãos deveria ser melhor estabelecida.

Pontos críticos: - muito tempo de análise do processo de registro; - muito tempo para aprovação do registro após atendimento de exigência; - falta comunicação e harmonização de procedimentos entre os Ministérios; - exigências relativas a documentos que já foram aportados no processo; - falta transparência em relação à taxa de manutenção do PPA (IBAMA).

O setor precisa de maior previsibilidade e transparência. Na ANVISA que é o órgão que mais demora para efetuar uma análise, não deixa claro sobre a evolução da análise dos processos. O ideal seria, após o processo entrar em análise que a ANVISA informasse, ao menos para a empresa conforme o exemplo fictício: 1º Mês - 10 % análise concluídas... 3º Mês - 50 % análise 6º mês 80 % da análise.. para se ter um parâmetro mais real. Além disso, é ideal a retomada da avaliação simultânea especialmente para ANVISA e IBAMA como no passado. Hoje temos casos de diferença de cerca de 5 anos para início da avaliação na ANVISA após a conclusão pelo IBAMA. Concluindo temos o grande ponto crítico: previsibilidade e transparência.

O registro de agrotóxicos federal é muito moroso na avaliação dos pleitos (exemplo: uma molécula nova fica à espera da avaliação em média 8 anos, um produto equivalente fica em torno de 4 - 5 anos esperando a avaliação) e muito burocrático nos documentos e processos. É importante que os 3 órgãos avaliadores trabalhem com um único sistema, sem necessidade de submissão em 3 sistemas distintos, e de forma mais alinhada. Há documentos que são solicitados que tecnicamente não agregam ou tem qualquer valor para o pleito, mas requerem por estar na legislação. Não poderia realizar uma interpretação racional para este tipo de requisito para uma regulamentação mais racional, tecnicamente correta e inteligente? Vejo que há avanços neste sentido, mas acredito que há ainda muita oportunidade de melhorias. Toda melhoria é bem-vinda e acredito que um diálogo mais aberto e colaborativo com o setor regulado traria melhorias consideráveis para o entendimento do que estão regulando, de como a indústria opera, de como a agricultura avança e da demanda por um sistema mais ágil, mas sempre baseado na ciência e sem ideologias.

Apesar das propostas para diminuição de tempo e redução de burocracia para os registros, não há melhoras, por exemplo prioridades de registro determinadas pelo MAPA, ainda há processos que entraram nas listas de prioridades em 2016 e que ainda não foram analisados. A possibilidade de registrar na ANVISA utilizando o SIPTOX também não ajuda uma vez que o MAPA e IBAMA não aderiram a modalidade. Em muitos casos foram transferidos para as empresas a responsabilidade por tarefas que seriam dos ministérios o que seria bom se houvesse retorno do trabalho. Outra questão é que foi retirada a possibilidade de um Produto Técnico Equivalente aprovado "puxar" na fila um produto formulado com base em PTE, aumentando a estimativa de obtenção de registro em pelo menos 2 anos e meio, isto é de 4 a 5 anos para 6 ou 7 anos, em se tratando de produtos equivalentes. A demora na obtenção dos registros leva muitas vezes a perda de todo o investimento feito porque as tecnologias passam a ser ineficazes ou inviável comercialmente.

Harmonização de aprovações entre os três órgãos federais (Registro e Pós-registro); No caso das aprovações de herbicidas o EPA poderia ser trazer as doses por alvo biológico, para facilitar a comunicação para o usuário final.

Apêndice V – Matriz de Achados

AUDITORIA NO REGISTRO DE AGROTÓXICOS					Matriz de Achados 007.951/2019-1		
OBJETIVO: Identificar e propor correções nas disfunções burocráticas do registro de agrotóxicos pelo Governo Federal.							
Problema identificado: O processo de registro de agrotóxicos tem como objetivo aferir a eficiência agrônômica e realizar a avaliação toxicológica e ambiental desses insumos agrícolas. O elevado volume de análises pendentes pode acarretar menor disponibilidade de produtos no mercado; além disso, esse cenário, eventualmente, impede o acesso a produtos com maior tecnologia embarcada, isto é, com melhores resultados agrônômicos e menores externalidades negativas à saúde humana e ao meio ambiente. Por outro lado, pode existir pressão por aprovação dos registros de maneira apressada, o que pode gerar análises menos criteriosas pelos órgãos/entidades e o uso de influência indevida para priorização do exame de determinados produtos.							
Riscos mapeados: R2. Devido à morosidade do processo de registro de agrotóxicos e ao prazo de 120 dias constante no Decreto 4.074/2002, poderá ocorrer um estímulo a demandas judiciais para aplicar o prazo definido legalmente para o registro de um agrotóxico, o que poderá levar a sentenças judiciais que imponham análises especificamente mais céleres e, por isso, possivelmente incompletas, impactando na qualidade das avaliações dos produtos cujo exame foi judicializado.							
Questão de auditoria: Q1. Em que medida vem ocorrendo prejuízo e retrabalho nas análises realizadas por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, nos últimos três anos, considerando-se como critérios: as Leis 7.802/1989 e 13.460/2017, o Decreto 4.074/2002, os parâmetros internacionais e o princípio da eficiência?							
Achado 1: Devido ao prazo de registro de agrotóxicos de 120 dias constante no Decreto 4.074/2002 não ser factível com as análises necessárias, ocorreu um estímulo a demandas judiciais para compelir os órgãos e entidades a finalizar os exames no prazo definido legalmente, o que levou ao indeferimento de registros devido ao prazo exíguo determinado judicialmente, impactando no princípio da eficiência da Administração Pública Federal.							
Situação encontrada		Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
Uma vez que os prazos efetivos de registro de agrotóxicos excedem 120 dias, as empresas registrantes têm acionado a via judicial para terem seus pleitos analisados nesse prazo. Desde 2018, os órgãos/entidades receberam 57 decisões judiciais, distribuídas da seguinte maneira:		Art. 37 da CF 88: Princípio da Eficiência, segundo o qual a Administração deve otimizar o uso de recursos. Inciso VI do art. 5º da Lei 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário da Administração Pública): “o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: (...) VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais”.	Embora os três órgãos e entidades afirmem não haver prejuízo das análises dos pleitos judicializados em comparação com os demais casos, reconhecem que há uma tendência ao indeferimento pelo tempo exíguo para se analisar um pleito. A Anvisa afirmou que a situação impacta em eventuais indeferimentos de processos que, provavelmente, não precisariam ser indeferidos caso não houvesse a sentença judicial impondo uma análise mais célere.	O prazo definido no Decreto 4.074/2002 não é condizente com as análises necessárias para o registro de agrotóxicos pelos órgãos e entidades envolvidos. Os tempos médios, em anos, de tramitação dos pleitos de registros de agrotóxicos (do protocolo ao parecer) nos órgãos e entidades, desde 2018, por tipo de produto são os seguintes:		Dar ciência ao Congresso Nacional e à Casa Civil que o prazo de 120 dias para registro de produto agrotóxico, constante do art. 15 do Decreto 4074/2002, não é factível com a realidade brasileira e, em vista disso, tem havido um considerável volume de decisões judiciais, as quais impactam negativamente nas atividades dos órgãos registrantes.	Adequação dos prazos da legislação de agrotóxicos e afins à realidade temporal desses registros. Redução das demandas judiciais que impõem análises mais céleres e tendem ao indeferimento.
ÓRGÃO	Nº DECISÕES JUDICIAIS						
Ibama	21						
Anvisa	22						
				PRODUTO	MAPA	Anvisa	Ibama
				PT	6,8	6,6	4,8
				PTE	4,0	3,5	3,8
				PF e Clones	6,5	6,1	3,5*
				POrg/Bio	1,0	1,4	0,3

MAPA	14	O Ibama afirmou que “há um excesso de ações judiciais recebidas (..) a maioria por prazos legais não cumpridos. O prazo para análise de registro é de 120 dias, (...) é impraticável”.																								
Inciso IX, do art. 3º da Lei 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica): “São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: (...) IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei” Art. 15 do Decreto 4.072/2002: “os órgãos federais competentes deverão realizar a avaliação técnico-científica, para fins de registro ou reavaliação de registro, no prazo de até cento e vinte dias, contados a partir da data do respectivo protocolo”. Prazos de registros de agrotóxicos dos seguintes países/regiões: Coreia do Sul, Argentina, China, Austrália, Índia, Chile, EUA, Japão e UE.																										
Pode haver, portanto, prejuízo para o registrante, uma vez que este tem seu pleito indeferido pela falta de tempo para ajustes e correções e, por outro lado, é induzido a evitar a via judicial tendo em vista a possibilidade de indeferimento. Além disso, a Lei 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário da Administração Pública) estabelece no art. 5º, VI que os agentes e prestadores de serviços públicos devem observar o cumprimento de prazos. Por outro lado, a Lei 13.874/2019 (Declaração de Direitos de Liberdade Econômica), estabelece em seu art. 3º, IX que são direitos de toda a pessoa, natural ou jurídica, ter a garantia de atendimento no prazo máximo para análise, o qual transcorrido importará aprovação tácita da solicitação de atos públicos, ressalvadas vedações em lei. Dessa forma, há um risco da manutenção do prazo de 120 dias para análise dos pleitos, e os registrantes utilizarem desses dispositivos para alcançarem aprovação tácita de seus pleitos. Ante o exposto, faz-se temerário o prazo disposto no normativo regulamentador, uma vez que é impraticável tanto no Brasil como nos países com agricultura relevante consultados.																										
* Média dos valores apresentados pelo Ibama: PF, PFE, “Clones”. Em nenhum país do mundo, dentre os pesquisados, o prazo de registro é de 120 dias (ou 0,3 anos), sendo que o que mais se aproxima é a Coreia do Sul, conforme dados da Aprosoja: <table><tr><th>TEMPO DE REGISTRO POR PAÍS</th><th>ANOS</th></tr><tr><td>Prazo Dec. 4.074/02</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Coreia do Sul</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Argentina</td><td>1,7</td></tr><tr><td>China</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Austrália</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Índia</td><td>2,3</td></tr><tr><td>Chile</td><td>2,6</td></tr><tr><td>EUA</td><td>2,6</td></tr><tr><td>Japão</td><td>3,3</td></tr><tr><td>União Europeia</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Brasil</td><td>7,5</td></tr></table> Resta claro que, apesar de o Brasil apresentar prazo médio de registro bastante superior ao de outros países, não é razoável exigir que se registre um produto em até 120 dias.			TEMPO DE REGISTRO POR PAÍS	ANOS	Prazo Dec. 4.074/02	0,3	Coreia do Sul	1,5	Argentina	1,7	China	1,8	Austrália	2,0	Índia	2,3	Chile	2,6	EUA	2,6	Japão	3,3	União Europeia	4,0	Brasil	7,5
TEMPO DE REGISTRO POR PAÍS	ANOS																									
Prazo Dec. 4.074/02	0,3																									
Coreia do Sul	1,5																									
Argentina	1,7																									
China	1,8																									
Austrália	2,0																									
Índia	2,3																									
Chile	2,6																									
EUA	2,6																									
Japão	3,3																									
União Europeia	4,0																									
Brasil	7,5																									

Riscos mapeados:

R3. Devido à insuficiência de estímulo ao registro de produtos como “clones” pelos registrantes, **poderá ocorrer** a subutilização pela Anvisa do Siptox, sistema destinado à avaliação simplificada dos produtos “clones”, **o que poderá levar** ao desperdício de recursos públicos com análises menos simplificadas, **impactando no** princípio da eficiência da Administração Pública Federal.

Questão de auditoria:

Q1. Em que medida vem ocorrendo prejuízo e retrabalho nas análises realizadas por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, nos últimos três anos, considerando-se como critérios: as Leis 7.802/1989 e 13.460/2017, o Decreto 4.074/2002, os parâmetros internacionais e o princípio da eficiência?

Achado 2:

Devido à regra de vinculação do produto “clone” ao produto matriz, estabelecido pela RDC 184/2017 da Anvisa, **ocorreu** a subutilização pelos registrantes do Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox) destinado à avaliação simplificada destes produtos, **o que levou ao** desperdício de recursos públicos com análises que poderiam ter ocorrido de maneira simplificada, **impactando no** princípio da eficiência da Administração Pública Federal.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
De acordo com a Unifito e a Anvisa, estima-se que os produtos “clones” representem de 30 a 40% do estoque de pleitos aguardando registro na Agência. Em consulta às filas de procedimentos simplificados do Siptox, no entanto, há 82 produtos “clones”. Em 27/11/2019, as filas da Anvisa apresentavam 1.145 Produtos Formulados com base em Produto Técnico Equivalente, com isso, estima-se de 343 a 458 pleitos de “clones” nessas filas. Dessa forma, no Siptox tramitam cerca de 20% dos “clones” analisados. Em resposta ao questionário aplicado com 16 empresas registrantes, apenas 25% utilizam sempre o Siptox ao registrar produtos “clones”, por outro lado 56,3% utilizam “algumas vezes” ou não o utilizam para registrar produtos clones.	Art. 37 da CF 88: Princípio da Eficiência, segundo o qual a Administração deve otimizar o uso de recursos. RDC Anvisa 184, de 17/10/2017, que trata do procedimento simplificado para registro de agrotóxicos. Decreto 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto.	A Anvisa não dispõe de controles para a correta identificação do total de produtos “clones” que tramitam fora do Siptox, o que inviabiliza a apuração do total de recursos desperdiçados em análise não simplificadas. De acordo com a Anvisa, um PFE normal apresentou um tempo médio de análise de 1790 dias em 2018 enquanto via Siptox o procedimento tende a ser bem mais ágil pelas características do procedimento.	A RDC Anvisa 184/2017 estabelece que qualquer alteração, suspensão ou cancelamento do produto matriz deve estender-se ao produto “clone”, conforme o art. 9º c/c o art. 15. Ademais, o parágrafo único do artigo 15 da RDC exige que as alterações de pós-registro no produto matriz sejam solicitadas em até 30 (trinta) dias pela empresa registrante do produto “clone” sob pena de cancelamento do registro. A “vinculação” do produto “clone” ao produto matriz foi suscitada por diversas ocasiões por empresas registrantes e por suas entidades representativas como o motivo por que o Siptox não vem funcionando a contento: “no Siptox, o tratamento diferenciado para os clones não funcionou porque quando a matriz cai, caem também os clones”.	A fim de diminuir a fila de registros de Produtos Formulados Equivalentes (PFE), a Anvisa implementou a Ferramenta de Leitura Otimizada no Registro de Agrotóxicos (Flora), que, em avaliação inicial de um teste-piloto, tem proporcionado uma economia de 80% no tempo de trabalho relacionado ao exame destes pleitos. <i>A Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority</i> (agência de registro de agrotóxicos australiana) afirmou que há possibilidade de opção “fast track” de registro, caso certos requisitos sejam preenchidos (uso de fórmulas, ingredientes, embalagens já registradas, por exemplo).	Recomendar à Anvisa que, na revisão dos seus normativos determinada no âmbito do Decreto 10.139/2019, quando do exame da RDC 184/2017, avalie a necessidade de vinculação permanente das petições simplificadas à respectiva petição matriz, constante no art. 9º c/c art. 15, considerando as evidências de subutilização do Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox).	Redução do tempo de análise de cerca de 30 a 40% dos produtos que passariam a utilizar o procedimento simplificado da Anvisa. Diminuição do estoque da fila de registros.

			A Anvisa afirmou que a vinculação permanente entre produto matriz e produto referência enquanto premissa para se entrar na “esteira” dos “clones” foi uma transposição mecânica e literal da rotina adotada na área de medicamentos. Contudo, a derubada dessa premissa, embora aceitável, poderia, eventualmente, complicar análises de pós-registro e envolver mudanças não triviais no Siptox.			
--	--	--	---	--	--	--

Riscos mapeados:

R4. Devido à insuficiência de controles na arrecadação das taxas de manutenção anual de registros pelo Ibama, **poderão ocorrer** eventuais ausências de pagamentos por parte dos registrantes, **o que levará à** perda de recursos públicos com o não pagamento destas taxas, **impactando em** prejuízo ao erário e nos princípios da legalidade e da eficiência da Administração Pública.

Questão de auditoria:

Q2. Em que medida vem sendo eficientes a gestão e os controles realizados por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, desde 2018, considerando-se os critérios das Leis 6.938/1981, 7.802/1989 e 8.078/1990, do Decreto 4.074/2002 e parâmetros internacionais?

Achado 3:

Devido à insuficiência de controles na arrecadação das taxas de manutenção anual de registros pelo Ibama, a autarquia não realizou o total das cobranças das taxas no exercício de 2018, **o que levou a** um prejuízo ao erário de R\$ 14,5 milhões em função da perda de recursos públicos com esse não pagamento, **impactando** nos princípios da legalidade e da eficiência da Administração Pública.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
O Ibama é responsável pela cobrança de uma taxa de manutenção anual dos detentores de registro de agrotóxicos. Aos produtos com Avaliação de Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) mais alta (classes I e II), é arbitrada uma taxa de R\$ 20.225,84, enquanto aos de PPA mais baixa (classes III e IV) é atribuída uma taxa anual de R\$ 8.669,38. O Ibama informou que há 3.758 produtos agrotóxicos com registro vigente, sendo 114 de classe I, 1844 de classe II,	Art. 37 da CF 88: Princípio da Eficiência, segundo o qual a Administração deve otimizar o uso de recursos. Art. 10 da Lei 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário:	Há uma consequência financeira imediata da ausência de mecanismos eficientes de cobrança da taxa de manutenção anual de registro de agrotóxicos: todo ano deixa de se arrecadar para o erário um volume significativo de recursos, tendo esse montante, em 2018, atingido o equivalente a 26,3% do potencial arrecadatório ou R\$ 14.495.091,76. As ineficiências na cobrança dessa taxa também contribuem para um	A razão maior das perdas relevantes na arrecadação anual da taxa de manutenção se expressa na precariedade dos instrumentos de controle da cobrança dessa taxa. Não há um sistema informatizado que controle quem deve ser cobrado, de quanto seria o valor dessa cobrança e quais seriam os procedimentos automatizados de cobrança em caso do não pagamento devido das taxas.		Determinar ao Ibama, com base no inciso X do art. 10 da Lei 8.429/1992, que desenvolva uma sistemática de controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins.	Diminuição das perdas do erário advindas do não pagamento das taxas de manutenção anual de registro de agrotóxicos. A não comercialização do produto registrado passaria a ter um ônus maior e mais compatível com os recursos públicos já despendidos na prestação de serviços associada ao exame do

1466 de classe III e 334 de classe IV. Em linha com esses números, o potencial de arrecadação anual com essas taxas seria de R\$ 55.207.078,72. O Ibama registra sua arrecadação por meio do Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (Sicafi) e a receita proveniente da taxa de manutenção de registro de agrotóxicos é contabilizada no código de receita “5331 – Registro de Produto Químico e Biológico”. No exercício de 2018, o valor arrecadado sob essa rubrica foi de R\$ 40.711.986,96. Além disso, levantamento da Coordenação de Arrecadação (Coar) do Ibama, substituída nas suas funções de cobrança administrativa pela Coordenação de Contabilidade (Ccont), gerou 1500 processos físicos de cobrança de empresas devedoras das taxas de manutenção referentes a períodos anteriores a 2018.	X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Lei 6938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que no seu anexo estipula os valores das taxas de manutenção de registro de agrotóxicos pelo Ibama. Portaria Interministerial MF/MMA 812/2015, que no seu anexo I publica os valores atualizados dessas taxas.	desvio atípico do processo de registro, para o qual se alertou em reunião do próprio Ibama: ao redor de 48% dos produtos registrados não são efetivamente comercializados. Além disso, as lacunas na cobrança da taxa de manutenção anual de registro de agrotóxicos permitem que haja uma maior tranquilidade financeira para se perseverar com um estoque inativo de produtos registrados para o qual se despenderam recursos públicos na avaliação do registro e dos quais a agricultura brasileira não chega a usufruir.	O Ibama elencou os seguintes instrumentos de controle: a) uma apuração apenas reativa de informações na Coordenação de Avaliação Ambiental de Substâncias e Produtos Perigosos (Coasp) sobre as empresas registrantes, os registros e as avaliações PPA; b) o início (só agora) da construção de uma planilha para identificar os produtos, as empresas detentoras do registro e a vigência deste; e c) a abertura somente neste ano de uma demanda de TI para a criação de uma ferramenta capaz de gerar a taxa automaticamente a partir da extração de dados cadastrais.			pleito pelos órgãos federais de registro de agrotóxicos.
---	--	---	---	--	--	---

Riscos mapeados:

R5. Devido à falta de critérios suficientemente impessoais, imparciais, claros e públicos para a definição da lista de prioridades para o registro de agrotóxicos pelo MAPA, **poderá ocorrer** priorização de registros com base em critérios pessoais, parciais, ambíguos e privados, **o que poderá levar à** influência indevida na definição de quais produtos serão priorizados, **impactando nos** princípios da moralidade, da segurança jurídica e da eficiência da Administração Pública Federal.

Questão de auditoria:

Q2. Em que medida vem sendo eficientes a gestão e os controles realizados por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, desde 2018, considerando-se os critérios das Leis 6.938/1981, 7.802/1989 e 8.078/1990, do Decreto 4.074/2002 e parâmetros internacionais?

Achado 4:

Devido à falta de critérios e procedimentos suficientemente claros e públicos para a definição da lista de prioridades para o registro de agrotóxicos pelo MAPA, **ocorreu** um processo decisório de priorização sem uma comunicação aberta e ampliada de todas as evidências de construção dessa lista, **o que levou a** desconfiar quanto à impessoalidade e imparcialidade na confecção do documento, **impactando nos** princípios de integridade, confiabilidade e transparência da governança pública.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
No fluxo de construção da atual lista de prioridades, com base nos requisitos da	Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, que estabelece os critérios para priorização de	As brechas na transparência da construção da lista de priorida-	A causa fundamental dos problemas atrelados à lista de prioridades e da existência dessa lista em si é a		Determinar ao MAPA, com fulcro no inciso VI do art. 3º do Decreto 9.203/2017, que	Ampliação do nível de conhecimento e de transparência de todos os passos e

Portaria SDA 112, as empresas registrantes de agrotóxicos indicaram 580 pleitos prioritários. A partir desse rol de pleitos, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), em conjunto com o MAPA, selecionaram e classificaram 74 prioridades para registro atribuindo notas de 0 a 3 como forma de mensurar a relevância de cada um dos pleitos. Posteriormente, em nova reunião do MAPA com esses representantes dos produtores rurais, a lista de prioridades foi reduzida a 40 produtos e chegou-se, finalmente, ao número de 52 pleitos de registro de agrotóxicos com a inclusão de 12 produtos formulados, atendendo-se a pedidos de reconsideração de empresas registrantes. Embora o ponto de partida do processo de construção da lista de prioridades esteja em linha com o que reza a Portaria SDA 112, algumas definições posteriores a respeito da priorização não foram comunicadas de forma aberta e ampliada, com a publicação das evidências respectivas. São exemplos dessas falhas a ausência de justificativas do porquê da escolha de determinadas associações e não de outras para compor o corpo de avaliadores das prioridades, das razões da hierarquia das notas de 0 a 3 ou dos procedimentos para comprimir a lista para 40 produtos.	análises de processos de registro de agrotóxicos. Essa Portaria estipula que deve se dar prioridade à análise de novos ingredientes ativos que visem ao controle de pragas de maior risco fitossanitário e que permitam o manejo integrado de pragas. No caso de produtos equivalentes, sejam técnicos ou formulados, além das condições acima, também constituiria critério de priorização a possibilidade de ampliação da competitividade no mercado e o estímulo à fabricação e formulação de produtos no parque industrial brasileiro. Portaria SDA 112, de 8/10/2018, que define em seu anexo as pragas de importância econômica de maior risco fitossanitário para as culturas agrícolas nacionais, para fins de priorização de análise dos processos de registro de agrotóxicos. Decreto 9203, de 22/11/2017, que, no seu art. 3º, elenca a integridade, a confiabilidade e a transparência como princípios da governança pública e, no seu art. 4º, define entre as diretrizes dessa governança a de monitorar o desempenho e avaliar o resultado das ações prioritárias; a de manter o processo decisório orientado pelas evidências; e a de promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades da organização.	des geram alguma desconformidade em relação à impessoalidade e à imparcialidade enquanto pilares a serem cumpridos na elaboração do documento. Essa desconformidade pode não encontrar amparo na realidade, mas a publicização restrita dos procedimentos de confecção da lista pode restringir as possibilidades de sucesso e efetividade desse instrumento emergencial que tenta lidar com as repercussões problemáticas do atraso recorrente no exame dos pleitos de registro. A opacidade administrativa vai de encontro às diretrizes de governança pública quanto à necessidade de manter o processo decisório orientado pelas evidências e de promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades da organização.	morosidade do processo de registro de agrotóxicos. Caso esse processo fosse tempestivo, não haveria a mínima necessidade de se recorrer a uma lista de prioridades. Entretanto, tendo em conta que a morosidade no registro e o crescimento continuado da fila de produtos agrotóxicos que aguardam avaliação são um fato consumado, pelo menos no curto prazo, a lista de prioridades deve se manter enquanto instrumento de enfrentamento dos dramas fitossanitários mais emergenciais. Nesse sentido, a ausência de maior publicização de algumas etapas e razões do fluxo de construção da lista (o porquê da escolha de determinadas associações e não de outras para compor o corpo de avaliadores das prioridades, as razões da hierarquia das notas de 0 a 3 ou os procedimentos para comprimir a lista para 40 produtos) é uma causa de ruídos de interpretação atrelados à percepção da qualidade do documento.		dê ampla e tempestiva publicidade ao cronograma, ao conteúdo e às motivações de todas as etapas, procedimentos e decisões relacionadas ao fluxo de construção das Listas de Prioridades elaboradas a partir da publicação deste Acórdão.	justificativas para a elaboração da lista de prioridades de exame de pleitos de registros de agrotóxicos.
--	--	---	---	--	---	--

R5. Devido à falta de critérios suficientemente impessoais, imparciais, claros e públicos para a definição da lista de prioridades para o registro de agrotóxicos pelo MAPA, **poderá ocorrer** priorização de registros com base em critérios pessoais, parciais, ambíguos e privados, **o que poderá levar à** influência indevida na definição de quais produtos serão priorizados, **impactando nos** princípios da moralidade, da segurança jurídica e da eficiência da Administração Pública Federal.

Questão de auditoria:

Q2. Em que medida vem sendo eficientes a gestão e os controles realizados por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, desde 2018, considerando-se os critérios das Leis 6.938/1981, 7.802/1989 e 8.078/1990, do Decreto 4.074/2002 e parâmetros internacionais?

Achado 5:

Devido à ausência de um ciclo completo de planejamento, execução, avaliação e monitoramento relacionado à lista de prioridades, **observou-se** a inexistência de acompanhamento e indicadores gerenciais que medissem as consequências efetivas da análise mais célere dos produtos constantes nessa lista, **o que levou à** impossibilidade de exame do alcance ou não dos resultados pretendidos com a implantação dessa lista, **impactando no** cumprimento da diretriz de governança pública que preceitua o monitoramento e avaliação das ações prioritárias, conforme o art. 4º. do Decreto 9203/2017.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
Desde a implantação da lista de prioridades, não se produziu nenhuma pesquisa ou indicador gerencial que traduzisse algum êxito ou bom resultado decorrente dessa implantação e coerente com as motivações expressas na Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, ou seja, o controle mais adequado de pragas de maior risco fitossanitário, a ampliação na competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas ou o estímulo à fabricação e formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro. Essa ausência de avaliação gerencial não está de acordo com o que reza o Decreto 9203, de 22/11/2017, que lista o monitoramento do desempenho e a avaliação do resultado das ações prioritárias como uma das diretrizes da governança pública. Especificamente quanto à premissa de priorização calcada na intenção de incentivar uma maior concorrência no mercado de agrotóxicos, há uma informação paradoxal que se extrai da planilha elaborada pelo Ibama que revela os agrotóxicos registrados e sem nenhuma comercialização em 2018: a despeito de constarem na lista de prioridades de 2016, de acordo com Ato DFIA 01, de	Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, que estabelece os critérios para priorização de análises de processos de registro de agrotóxicos. Essa Portaria estipula que deve se dar prioridade à análise de novos ingredientes ativos que visem ao controle de pragas de maior risco fitossanitário e que permitam o manejo integrado de pragas. No caso de produtos equivalentes, sejam técnicos ou formulados, além das condições acima, também constituiria critério de priorização a possibilidade de ampliação da competitividade no mercado e o estímulo à fabricação e formulação de produtos no parque industrial brasileiro. Portaria SDA 112, de 8/10/2018, que define em seu anexo as pragas de importância econômica de maior risco fitossanitário para as culturas agrícola-	A ausência de indicadores gerenciais que confirmem os ganhos fitossanitários, de competitividade de mercado ou de estímulo industrial advindos do registro dos produtos priorizados inviabiliza a obtenção de uma conclusão sobre o alcance ou não dos objetivos que deveriam ser mais facilmente atingidos com a implantação da lista de prioridades.	A não consolidação da lista de prioridades enquanto um instrumento confiável e íntegro para viabilizar o exame mais acelerado de pleitos de registro está associado à inobservância de um ciclo completo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação relacionado a esse instrumento.		Determinar ao MAPA, com base no inciso III do art. 4º do Decreto 9.203/2017, que desenvolva e dê publicidade a indicadores gerenciais que mensurem o atingimento ou não das premissas elencadas na Portaria MAPA 163, de 11/8/2015, que justificaram a criação da Lista de Prioridades, quais sejam, o controle mais adequado de pragas de maior risco fitossanitário, a ampliação na competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas ou o incentivo à fabricação e formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro.	Avaliação sobre a fundamentação ou não de uma ação de governo (a criação da lista de prioridades) a partir de ferramentas objetivas.

22/1/2016, e terem seu pleito de registro efetivamente priorizado, doze marcas comerciais (Acetamiprid 200 SP UPL BR, Acetamiprid Nortox 200 SP, Linus 200 SP, Mesotrione 480 SC Proventis, Tiodicarbe CCAB 800 WG, Appove WG, Ateetra Soy, Azimut Supra, Banjo, Mesotriona CCAB 480 SC, Predom 800 WG e Revolux) não foram disponibilizadas ao mercado no primeiro semestre de 2018 e, mais, as últimas sete marcas não foram comercializadas em nenhum momento de todo esse ano.	las nacionais, para fins de priorização de análise dos processos de registro de agrotóxicos. Decreto 9203, de 22/11/2017, que, no seu art. 3º, elenca a integridade, a confiabilidade e a transparência como princípios da governança pública e, no seu art. 4º, define entre as diretrizes dessa governança a de monitorar o desempenho e avaliar o resultado das ações prioritárias; a de manter o processo decisório orientado pelas evidências; e a de promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades da organização.					
--	---	--	--	--	--	--

Riscos mapeados:

R6. Devido ao alto consumo proporcional de recursos que o processo de registro de agrotóxicos exige no MAPA, Anvisa e Ibama, **poderão ocorrer** dificuldades desses órgãos/entidades realizarem suas outras competências no ciclo regulatório (reavaliação, monitoramento e fiscalizações), **o que levará à** ausência de avaliação se estariam sendo cumpridas as condições estabelecidas no processo de registro de agrotóxicos e à falta de *feedback* para aprimoramento desse processo, **impactando na** eficácia das atribuições e competências normativas desses órgãos/entidades em zelar pelo uso devido e conforme dos produtos registrados.

Questão de auditoria:

Q2. Em que medida vem sendo eficientes a gestão e os controles realizados por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, desde 2018, considerando-se os critérios das Leis 6.938/1981, 7.802/1989 e 8.078/1990, do Decreto 4.074/2002 e parâmetros internacionais?

Achado 6:

Devido ao alto consumo de recursos na Anvisa do processo de registro, em proporção ao total despendido no ciclo regulatório de agrotóxicos, essa entidade deixou de efetivar a tarefa de fiscalização da fabricação de agrotóxicos, **o que levou a** prejuízos na avaliação se estariam sendo cumpridas as condições estabelecidas no processo de registro de agrotóxicos e à falta de retroalimentação para aprimoramento desse processo, **impactando na** eficácia das atribuições e competências normativas da Anvisa em zelar pelo uso devido e conforme dos produtos registrados.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
Conforme Farmer (2007, <i>apud</i> Silva, 2019), a autoridade reguladora que estabelece as normas é, via de regra, a responsável pela aplicação das medidas de implementação do regulamento, por meio da emissão de autorizações, monitoramentos, inspeções de atividades e outras ações de	Decreto 4.074/2002, que, no seu art. 2º, trata das competências de reavaliação, monitoramento e fiscalização das entida-	Em consequência do alto consumo proporcional de recursos que o processo de registro exige de MAPA, Anvisa e Ibama, verificam-se desequilíbrios no funcionamento do ciclo regulatório	Quanto à participação relativa do processo de registro de agrotóxicos no todo do ciclo regulatório desse produto, na Anvisa encontra-se a proporção mais significa-	Seleção mais fundamentada, pela Anvisa, dos ingredientes ativos que, de agora em diante, serão objeto de reavaliação. As diretrizes dessa	Determinar à Anvisa que volte a exercer sua competência expressa no inciso IX do art. 2º do Decreto 4.074/2002, de controlar, fiscalizar e inspecionar a produção,	Ampliação das possibilidades de fiscalização da produção, importação e exportação de agrotóxicos.

execução. No ciclo regulatório, todas essas atividades se interligariam e subsidiariam as subseqüentes. O funcionamento adequado desse ciclo tornaria os regimes regulatórios mais eficientes e, para tanto, o planejamento estratégico da regulação seria uma premissa necessária. Particularmente, no caso de agrotóxicos, se confirma a perspectiva do ciclo regulatório e aos órgãos e entidades federais responsáveis pelo exame dos pleitos de registro desses produtos também compete a reavaliação, monitoramento e fiscalização dos agrotóxicos, de acordo com o Decreto 4.074/2002. A caracterização do ciclo regulatório fica delineada porque essas três últimas atividades retroalimentam e se vinculam ao registro de agrotóxicos, confirmando posteriormente a validade ou não do registro; monitorando, por amostragem, o limite máximo de resíduos de agrotóxicos estabelecido no momento do registro e fiscalizando se a qualidade do produto, da fabricação, da importação e exportação do agrotóxico está em conformidade com o preceituado quando do registro. No tocante às reavaliações de ingredientes ativos, no Ibama continua em andamento há sete anos a reavaliação do Imidacloprido e, desde cinco anos atrás, do Tiametoxam e do Clotianidina. Na Anvisa, considerando o marco temporal de 2015, foram finalizadas as reavaliações de sete ingredientes ativos (Carbofurano, Forato, Lactofem, Paraquate, Parationa Metilica, Procloraz e 2,4-D). Tratando de monitoramento, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) é conduzido pela Anvisa e os seus últimos resultados publicados, em 2016, abrangem o período de 2013 a 2015. A divulgação dos resultados para o ciclo 2017/2018 está prevista para o segundo semestre de 2019. Em termos de monitoramento, o MAPA, por seu turno, instituiu o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal (PNCRC/Vegetal) por meio da IN	des federais de registro de agrotóxicos. Planejamentos Estratégicos de MAPA, Anvisa e Ibama.	de agrotóxicos, haja vista o que ocorre na Anvisa com a inexistência de fiscalizações planejadas nos últimos cinco anos e, em menor grau, no Ibama com a dificuldade de se concluir processos de reavaliações de ingredientes ativos. A ausência de um planejamento estratégico integrado, por sua vez, não facilita a racionalização e harmonização dos processos comuns aos três órgãos e cria obstáculos para a difusão de boas práticas, a exemplo da nova sistemática da Anvisa para escolha dos ingredientes ativos que serão passíveis de reavaliação.	tiva, de 72%, conforme estimativa dessa Agência. No caso do Ibama, desconsideradas as atividades de fiscalização, a parte referente ao registro responde por aproximadamente 60% do ciclo regulatório de agrotóxicos. Por fim, no MAPA o registro de agrotóxicos é responsável por 50% do conjunto de atividades do ciclo.	seleção estão descritas na RDC 221, de 28/3/2018 e em linha com essas diretrizes foi realizada reunião, em maio/2019, com o MAPA, Ibama, membros de associações representativas das empresas registrantes e entidades críticas ao uso de agrotóxicos, na qual foram definidos os critérios que balizariam quais seriam os primeiros ingredientes ativos escolhidos para reavaliação nessa nova sistemática. Alguns dos critérios estabelecidos foram, em relação ao ingrediente ativo, a identificação de situação de risco por agências internacionais, a posição de comercialização no mercado de agrotóxicos e os dados de monitoramento e detecção de resíduos pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA).	a importação e a exportação dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como os respectivos estabelecimentos.	
--	--	--	---	--	---	--

SDA/MAPA 42, de 31/12/2008. O PNCRC/Vegetal tem como função monitorar a qualidade dos produtos de origem vegetal, focado na ocorrência de resíduos de agrotóxicos e contaminantes químicos e biológicos. Na IN SDA/MAPA 48, de 12/12/2017, definiu-se o plano de amostragem do PNCRC/Vegetal para o ano de 2018. Contudo, o ano-safra 2014-2015 foi o último para o qual foram publicados resultados do monitoramento desse Plano, na Portaria SDA/MAPA 52, de 16/6/2016. Na esfera do Ibama, foi celebrado em 2017 e prorrogado em 2019 um Termo de Cooperação Técnica com o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) para o monitoramento de resíduos de agrotóxicos (particularmente, os compostos glifosato, atrazina, imidacloprido, fipronil, clotianidina e tiametoxam) nas matrizes de água superficial, água de chuva e solo. Em 2019, foram realizadas coletas de água superficial e de solo nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Em relação às atividades de fiscalização no ciclo regulatório de agrotóxicos, o Ibama, no período de 2015 a 2019, planejou 144 ações e efetivou 101 delas, perfazendo um total de 70% de realizações. No MAPA, ainda que nos dois últimos anos a escassez de recursos orçamentários tenha prejudicado o cumprimento dos planos nessa área, no intervalo de 2014 a 2019, foram realizadas 5774 atividades de fiscalização na seara dos agrotóxicos, o que correspondeu a 77% do planejado. A Anvisa, por outro lado, não realizou nenhuma atividade de fiscalização sobre agrotóxicos nos últimos cinco anos, com exceção de uma ação não voluntária de fiscalização de indústrias de fabricação de produtos à base de tribromofenol, que só foi consumada em razão de determinação judicial.						
---	--	--	--	--	--	--

Riscos mapeados:

R6. Devido ao alto consumo proporcional de recursos que o processo de registro de agrotóxicos exige no MAPA, Anvisa e Ibama, **poderão ocorrer** dificuldades desses órgãos/entidades realizarem suas outras competências no ciclo regulatório (reavaliação, monitoramento e fiscalizações), **o que levará à** ausência de avaliação se estariam sendo cumpridas as condições estabelecidas no processo de registro de agrotóxicos e à falta de *feedback* para aprimoramento desse processo, **impactando na** eficácia das atribuições e competências normativas desses órgãos/entidades em zelar pelo uso devido e conforme dos produtos registrados.

Questão de auditoria:

Q2. Em que medida vem sendo eficientes a gestão e os controles realizados por MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do processo de registro de agrotóxicos e afins, desde 2018, considerando-se os critérios das Leis 6.938/1981, 7.802/1989 e 8.078/1990, do Decreto 4.074/2002 e parâmetros internacionais?

Achado 7:

Devido à ausência de um planejamento integrado associado a uma coordenação para lidar com os assuntos mais relevantes do ciclo regulatório dos agrotóxicos, **ocorreram** desarmonias e diferenças de procedimentos entre MAPA, Anvisa e Ibama, **o que levou à** ausência de uniformidade, por exemplo, no tratamento dado aos produtos “clones” e no conteúdo e forma de divulgação das filas de registro de cada um desses órgãos, **impactando na** qualidade de atendimento às empresas que realizam pleitos de registro de agrotóxicos e aos demais integrantes da sociedade civil interessados no tema.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
As desarmonias e diferenças de procedimento entre MAPA, Anvisa e Ibama podem ser exemplificadas pela ausência de uma definição uniforme do que seria o produto “clone” e pelas acentuadas divergências de conteúdo e forma nas filas de registro de agrotóxicos de cada uma das três entidades.	Decreto 4.074/2002, que, no seu art. 2º, trata das competências de reavaliação, monitoramento e fiscalização das entidades federais de registro de agrotóxicos. Planejamentos Estratégicos de MAPA, Anvisa e Ibama.	A prestação de serviços relacionados ao ciclo regulatório de agrotóxicos teria que ser algo consolidado e único na perspectiva de quem é usuário desses serviços. Contudo, a insuficiência de coordenação e integração entre MAPA, Anvisa e Ibama gera desarmonias e diferenças de procedimentos entre esses três órgãos que repercutem no nível de atendimento das empresas que realizam pleitos de registro de agrotóxicos e dos demais integrantes da sociedade civil interessados no tema.	A ausência de um planejamento estratégico conjunto e integrado de MAPA, Anvisa e Ibama no âmbito do ciclo regulatório de agrotóxicos é causa dos desequilíbrios de esforços observados nas atividades componentes desse ciclo. Em coerência com esse argumento, no Painel de Referência da Matriz de Planejamento, ocorrido em 26/9/2019, a especialista Letícia Silva enfatizou a necessidade de um planejamento estratégico coordenado dos três órgãos e de um mecanismo de feedback para retroalimentar devidamente o ciclo regulatório. Na mesma sintonia, o especialista Víctor Pelaez alertou que seria importante a construção de indicadores para medir a eficiência e consistência do ciclo ora em discussão. O Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA), composto por representantes do MAPA, Anvisa e Ibama, tinha a competência de racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico-científicos e administrativos nos processos de registro e adaptação de registro de agrotóxicos. Considerando o alcance dessa orientação normativa, poderia ser atribuída ao CTA a responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico integrado relacionado ao ciclo regulatório dos agrotóxicos. Tal planejamento respeitaria a autonomia		Dar ciência ao Congresso Nacional e à Casa Civil que há necessidade de um órgão ou entidade coordenadora, colegiada ou não, que tenha dentre suas competências a de desenvolver e gerenciar o plano estratégico que abranja assuntos comuns aos três órgãos no tocante ao ciclo regulatório de agrotóxicos (atividades de registro, reavaliação, fiscalização e monitoramento) e que seja responsável pelo alcance dos resultados atinentes a esse plano.	Diminuição das divergências de procedimentos entre MAPA, Anvisa e Ibama nos processos vinculados ao ciclo regulatório dos agrotóxicos e melhor exploração das sinergias entre esses órgãos para tornar mais produtivo o funcionamento desse ciclo.

			gerencial dos três órgãos e se concentraria nas possibilidades de racionalização, harmonização e sinergia das atividades de MAPA, Anvisa e Ibama no registro, reavaliação, monitoramento e fiscalização de agrotóxicos. A coordenação desse planejamento, em consonância com as regras de coordenação do CTA, poderia ser alternada anualmente para cada um dos três órgãos federais responsáveis pelo registro de agrotóxicos.			
--	--	--	---	--	--	--

Riscos mapeados:

Risco 12: Devido à não identificação dos pleitos que serão priorizados nas filas de registros do MAPA e da Anvisa, **poderão ocorrer** dificuldades de quaisquer interessados identificarem a ordem em que será analisado o pleito, **o que levará à** falta de previsibilidade quanto à disponibilização ou não do registro, **impactando nos** princípios da transparência e da segurança jurídica da Administração Pública Federal.

Risco 13: Devido à não adoção de um protocolo único e/ou de critérios e conceitos padronizados para a entrada e andamento dos pleitos de registro no MAPA, Ibama e Anvisa, **poderão ocorrer** dificuldades de quaisquer interessados acompanharem e rastream a evolução do processo de registro de agrotóxicos, **o que levará à** falta de informações para o controle de procedimentos, o desenvolvimento de indicadores gerenciais e as sugestões de aperfeiçoamento do processo, **impactando nos** princípios da eficiência e da transparência da Administração Pública Federal.

Questão de auditoria:

Q4. Em que medida a publicidade atual das informações relativas ao processo de registro de agrotóxicos e afins realizado pelo MAPA, Anvisa e Ibama ocorre de acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12527/2011), o Decreto 4.074/2002 e o princípio da transparência?

Achado 8:

Devido à não implantação do SIA, à ausência de critérios e conceitos padronizados para a entrada e andamento dos pleitos de registro no MAPA, Ibama e Anvisa e à não identificação dos pleitos que são priorizados nas filas de registros do MAPA e da Anvisa, **ocorreram** dificuldades de quaisquer interessados acompanharem e rastream a evolução do processo de registro de agrotóxicos e a ordem em que é analisado o pleito, **o que levou à** falta de previsibilidade quanto à disponibilização ou não do registro, **impactando nos** princípios da transparência e da segurança jurídica da Administração Pública Federal.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados
Cada um dos três órgãos responsáveis pelo processo de registro de agrotóxicos no Brasil (MAPA, Anvisa e Ibama) mantém uma execução, controle e divulgação distinta das informações relacionadas a esse processo, a despeito da determinação constante no Decreto 4.074/2002 de instituir, de maneira unificada, um Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA). Embora não efetivada essa implantação do SIA, legalmente requerida já há 17 anos, seria de se esperar que houvesse uma padronização dos conceitos e critérios utilizados para construir as filas de registro. Contudo, por exemplo, dos 19 tipos de produtos	Decreto 4.074/2002, que no seu art. 94 institui um sistema de informações sobre agrotóxicos que, entre outros objetivos, tal qual expressa o inciso II desse artigo, seria utilizado para disponibilizar informações sobre o andamento de processos relacionados com agrotóxicos, seus componen-	A não observância de padronização nas filas de registro de agrotóxicos disponibilizadas pelos órgãos responsáveis, a existência de atributos sem equivalência entre essas filas, a não identificação das prioridades na lista geral de pleitos, as expressivas divergências no conteúdo das filas, a ausência de esclarecimentos sobre o status de andamento da aná-	O Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA), definido pelo art. 94 do Decreto 4.074/2002, foi instituído para disponibilizar informações sobre o andamento de processos relacionados com agrotóxicos, assentado na interação eletrônica entre os órgãos responsáveis pelo registro desses produtos. A não implantação do SIA, mesmo quase duas décadas depois da		Determinar ao MAPA, Anvisa e Ibama, com fulcro no art. 5º da Lei 12.527/2011, no art. 4º da Lei 13.460/2017 e no inciso VI do art. 3º do Decreto 9.203/2017, que adotem padrões e critérios comuns na construção e divulgação da fila de registros, identificando os pleitos cons-	Maior previsibilidade e melhoria no acompanhamento do andamento do processo de registro de agrotóxicos, com mais consistência, uniformidade, completude e transparência nas informações divulgadas.

constantes nessas filas, o uso de 11 deles é exclusivo de apenas um dos órgãos, ou seja, o produto a ser examinado por MAPA, Anvisa e Ibama é o mesmo, mas a categorização desse produto nas filas de registro, na maior parte dos casos, não segue um padrão comum. Em referência ainda à padronização das filas de registro, os atributos dessas filas também não são equivalentes nos três órgãos. A data de entrada do pleito de registro é um dado fornecido apenas pela Anvisa. A identificação se a análise de um produto será priorizada é passível de ser obtida somente na fila do Ibama. As informações sobre o nome da empresa registrante e do ingrediente ativo associado ao produto não são divulgadas pela Anvisa, que também deixa em branco em suas filas 282 nomes de produto. Quando se faz uma comparação do conteúdo das filas dos três órgãos, constata-se que apenas 24% dos Produtos Formulados e 14% dos Produtos Técnicos Novos estão presentes em todas as filas, considerando a marca comercial enquanto referência da pesquisa. No caso dos Produtos Técnicos Equivalentes, esse percentual é nulo porque o Ibama não publica nenhuma informação sobre as filas relacionadas a esse tipo de produto. Dados mais detalhados podem ser visualizados na tabela abaixo: <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Produto Técnico Novo*</th></tr><tr><th>Quantidade</th><th>Percentual</th></tr><tr><td>Só na Fila do MAPA</td><td>15</td><td>35%</td></tr><tr><td>Só na Fila da Anvisa</td><td>1</td><td>2%</td></tr><tr><td>Só na Fila do Ibama</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>Só nas Filas do MAPA e Anvisa</td><td>18</td><td>42%</td></tr><tr><td>Só nas Filas do MAPA e Ibama</td><td>3</td><td>7%</td></tr></table>		Produto Técnico Novo*		Quantidade	Percentual	Só na Fila do MAPA	15	35%	Só na Fila da Anvisa	1	2%	Só na Fila do Ibama	0	0%	Só nas Filas do MAPA e Anvisa	18	42%	Só nas Filas do MAPA e Ibama	3	7%	tes e afins, nos órgãos/entidades federais competentes. Lei 12527/2011, que no seu art. 5º. define que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Lei 13.460/2017, que no seu art. 4º. dispõe que os serviços públicos e o atendimento ao usuário serão realizados de forma adequada, observado o princípio da transparência. Decreto 9.203/2017, Inciso VI do art. 3º, que estabelece a transparência como um dos princípios da governança pública.	lise, sobre a condição de haver ou não sentença judicial exigindo a análise de uma solicitação de registro e, no caso da Anvisa, a lacuna de informações a respeito do ingrediente ativo e do fabricante do produto técnico prejudicam o cumprimento devido do art. 5º. da Lei 12527/2011, que versa sobre a necessidade de transparência e clareza na prestação de informações pelo setor público. Além disso, particularmente em relação à fila da Anvisa, a inexistência de informação sobre o ingrediente ativo e o fabricante do produto técnico cria barreiras para o acompanhamento e a obtenção de subsídios para o pedido de impugnação de determinado registro, caso a sociedade civil queira se manifestar nesse sentido. Em função da insuficiência de transparência e clareza, 75% das empresas registrantes de agrotóxicos que responderam uma pesquisa do TCU afirmaram ter uma considerável dificuldade para acompanhar e rastrear a evolução do seu pleito de registro, a partir das informações publicadas por MAPA, Anvisa e Ibama	determinação legal, é das principais causas para o nível não conforme da consistência e substância das informações sobre a evolução dos pleitos no processo de registro de agrotóxicos. O fato de os órgãos federais de registro manterem as filas de pleitos de agrotóxicos preponderantemente como reflexos dos seus processos internos de trabalho e não como um mecanismo voltado essencialmente para informar o público interessado sobre o andamento dos serviços prestados por esses órgãos nesse assunto também é razão para a falta de padronização observada nessas filas. Essa orientação “para dentro” de MAPA, Anvisa e Ibama é evidenciada, por exemplo, nas divergências encontradas no atributo “Tipo de Produto” de um órgão para outro e na condição de que uma mesma solicitação de registro assume números diferentes conforme o órgão que a divulgue (num caso, é o Nº de Processo no MAPA, outro, é o Nº de Expediente, e finalmente, no terceiro, é o Nº Ibama).	tantes na Lista de Prioridades e incluindo no mínimo a informação quanto ao status de andamento da análise.
		Produto Técnico Novo*																						
	Quantidade	Percentual																						
Só na Fila do MAPA	15	35%																						
Só na Fila da Anvisa	1	2%																						
Só na Fila do Ibama	0	0%																						
Só nas Filas do MAPA e Anvisa	18	42%																						
Só nas Filas do MAPA e Ibama	3	7%																						

Só nas Filas da Anvisa e Ibama	0	0%					
Nas Filas do MAPA, Anvisa e Ibama	6	14%					
*Nas filas do MAPA e do Ibama, Produtos Técnicos Novos são denominados Produtos Técnicos							
	Produto Técnico Equivalente**						
	Quantidade	Percentual					
Só na Fila do MAPA	87	7%					
Só na Fila da Anvisa	380	31%					
Só na Fila do Ibama	0	0%					
Só nas Filas do MAPA e Anvisa	745	62%					
Só nas Filas do MAPA e Ibama	0	0%					
Só nas Filas da Anvisa e Ibama	0	0%					
Nas Filas do MAPA, Anvisa e Ibama	0	0%					
** Produtos Técnicos Equivalentes são, no site da Anvisa, a soma de Produtos Técnicos Equivalentes e Produtos Técnicos Equivalentes (Análise Conjunta MAPA, Anvisa e Ibama)							
	Produto Formulado***						
	Quantidade	Percentual					
Só na Fila do MAPA	282	15%					
Só na Fila da Anvisa	337	18%					
Só na Fila do Ibama	55	3%					

Só nas Filas do MAPA e Anvisa	404	22%					
Só nas Filas do MAPA e Ibama	102	6%					
Só nas Filas da Anvisa e Ibama	218	12%					
Nas Filas do MAPA, Anvisa e Ibama	445	24%					
*** Produtos Formulados, no site da Anvisa, englobam Produtos Formulados, Produtos Formulados com base em Produto Técnico Equivalente e Produtos Formulados – Análise Sobrestada. No caso da fila do MAPA, os Produtos Formulados são denominados Produtos Formulados Químicos. Além disso, conforme relatado no Pannel de Referência da Matriz de Planejamento desta Auditoria e na reunião com a Abrasco, nas filas publicadas, não há informação sobre o status de andamento do registro, impedindo os interessados de saber se o pleito ainda aguarda análise, está em análise, encontra-se com a análise sobrestada ou, finalmente, se a análise está conduzida no órgão. As filas, supostamente, deveriam abranger todos os pleitos que foram protocolados e cujas análises ainda não tenham sido finalizadas nos três órgãos. Contudo, o MAPA, por exemplo, retira o pleito da sua fila quando ele está em avaliação, conforme pode se depreender em planilha do órgão que fundamenta resposta sobre cada um dos 63 registros concedidos no Ato 62 do DOU de 13/9/2019. No Pannel de Referência citado no parágrafo anterior, também foi expresso que, nas filas de registro divulgadas, não se consegue saber quais registros estão com análise acelerada em função de sentenças judiciais e, na situação específica da Anvisa, a falta de informação sobre o ingrediente ativo e o fabricante do produto técnico dificulta o acompanhamento e a obtenção de subsídios para o pedido de impugnação de determinado registro.							

Por fim, ainda está pendente de cumprimento a determinação do Acórdão 634, de 20/3/2019, do TCU, para que a Anvisa divulgue, em seu portal da internet, os prazos médios e medianos para a concessão de registros, como também o tamanho das filas, considerando todas as etapas, desde o protocolo das petições até a publicação oficial dos registros.						
--	--	--	--	--	--	--

Riscos mapeados:

R14. Devido à falta de critérios padronizados e/ou de um instrumento único nas requisições de relatórios semestrais aos registrantes no pós-registro, poderá ocorrer sobrecarga de trabalho desnecessária ao MAPA/Anvisa/Ibama e aos detentores de registro, **o que poderá levar à** consolidação de informações de mercado divergentes e/ou redundantes pelos órgãos/entidades de registro, **impactando na** sua imagem e no princípio da eficiência da Administração Pública Federal.

Questão de auditoria:

Q5. Em que medida o processo de pós-registro de agrotóxicos e afins realizado, desde 2018, pelo MAPA, Anvisa e Ibama, disciplinado pelo Decreto 4.074/2002, apresenta exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, nos termos do Art. 5º, XI da Lei 13.460/2017?

Achado 9:

Devido à não implantação do SIA, conforme o art. 94 do Decreto 4.074/2002, **ocorreu** que os três órgãos e entidades exigiram das empresas registrantes o encaminhamento dos relatórios semestrais de comercialização, sendo que apenas o Ibama deu tratamento aos dados recebidos, **o que levou a** exigências desnecessárias e retrabalho aos detentores de registro, **impactando na** imagem e no princípio da eficiência da Administração Pública Federal.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados															
Atualmente, MAPA, Anvisa e Ibama solicitam os relatórios semestrais de comercialização do art. 41 do Decreto 4.074/2002. Os três órgãos e entidades alegaram que utilizam o modelo do anexo VII do Decreto 4.074/2002, o qual é bastante vago quanto aos itens a serem preenchidos e ao prazo de apresentação. Na prática, as empresas elaboram três relatórios diferentes para serem apresentados em datas diferentes, conforme afirmou o	Art. 37 da CF 88: Princípio da Eficiência, segundo o qual a Administração deve otimizar o uso de recursos. Inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário da Administração Pública): “o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: (...) XI - eliminação de formalidades e	Contatou-se a partir de questionário aplicado com 16 empresas registrantes que elas gastam as seguintes médias de horas anuais para elaboração desses relatórios: <table><tr><th>Métrica</th><th>Número de horas</th><th>Número de dias</th></tr><tr><td>Média</td><td>332,7143</td><td>41</td></tr><tr><td>Mediana</td><td>125</td><td>15</td></tr><tr><td>Média Geométrica</td><td>165,6487</td><td>20</td></tr><tr><td>Média Harmônica</td><td>105,3801</td><td>13</td></tr></table> Entende-se que as melhores métricas sejam a mediana e as médias geométrica e harmônica devido a coleta de alguns dados discrepantes como uma empresa que	Métrica	Número de horas	Número de dias	Média	332,7143	41	Mediana	125	15	Média Geométrica	165,6487	20	Média Harmônica	105,3801	13	O art. 41 do Decreto 4.074/2002 dispõe que “as empresas (...) fornecerão aos órgãos federais e estaduais competentes” os relatórios semestrais de comercialização. Esses relatórios, segundo o inciso IV do art. 94 da norma, seriam “acolhidos” pelo Sistema de Informação de Agrotóxicos (SIA), ou seja, apenas um envio para posterior tratamento e disponibilização pelos órgãos federais (inciso V).	O Ibama, desde 2008, dispõe de um sistema eletrônico para recebimento dos relatórios dos produtos de natureza química, com o intuito de facilitar o recebimento e as análises das declarações. Ademais, o relatório é individualizado por produto registrado (PT: produto técnico ou PF: produto formulado) com os valores da produção nacional, importação, exportação, vendas à indústria, vendas a clientes, e	Determinar ao MAPA, à Anvisa e ao Ibama, com base no inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017 e no inciso II do art. 4º do Decreto 9.203/2017, que, em conjunto, definam sistemática única para recebimento e tratamento dos dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, constantes do art. 41 do Decreto 4.074/2002, de	Redução de dois terços de custos para o usuário do serviço. Melhora no alinhamento dos órgãos e entidades federais com a legislação de agrotóxicos.
Métrica	Número de horas	Número de dias																			
Média	332,7143	41																			
Mediana	125	15																			
Média Geométrica	165,6487	20																			
Média Harmônica	105,3801	13																			

Sindiveg. “(...) os dados comerciais são solicitados às empresas pelos 3 órgãos mais os 27 UF’s (alguns em sistema de informação, outros em meio físico). A solicitação é feita com requisitos diferentes” A Unifito, entidade que representa empresas de agrotóxicos genéricos ratificou o alegado pelo Sindiveg: “há cobrança de relatórios semestrais pelos 3 órgãos. São pedidos em formato diferentes e em datas diferentes”. Ocorre, no entanto, que apenas o Ibama trata os dados e publica informações que deveriam ser disponibilizadas no SIA (Art. 94, V), uma vez que o sistema ainda não foi implementado.	de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido”. art. 41 do Decreto 4.074/2002: “as empresas importadoras, exportadoras, produtoras e formuladoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, fornecerão aos órgãos federais e estaduais competentes, até 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano, dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados de acordo com o modelo de relatório semestral do Anexo VII”. Art. 94 do Decreto 4.074/2002: “Fica instituído o Sistema de Informações sobre Agrotóxicos - SIA, com o objetivo de: IV - facilitar o acolhimento de dados e informações relativas à comercialização de agrotóxicos e afins de que trata o art. 41 V - implementar, manter e disponibilizar dados e informações sobre as quantidades totais de produtos por categoria, importados, produzidos, exportados e comercializados no País, bem como os produtos não comercializados nos termos do art. 41” § 1º do art. 94 do Decreto 4.074/2002: “o SIA será desenvolvido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,	informou que gasta 1400 horas ao ano e outra que alega ter gasto zero. Mesmo que, a princípio, o número de horas/dias apresentados pareçam irrisórios, salienta-se que poderiam ser reduzidos ante a desnecessidade de encaminhar aos três órgãos/entidades em prazos diferentes. Cabe salientar que as empresas além de atenderem aos órgãos e entidades federais, também têm que enviar relatórios de comercialização em nível estadual, neste caso nas UF em que comercializam seus produtos. Por fim, a situação atual fere o inciso XI do art. 5º do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público Lei (Lei 13.460/2017), que dispõe ser direito do usuário da Administração a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido na atividade.	Ocorre que o SIA ainda não foi implementado, à revelia do § 1º do art. 94, que exigia sua implementação até trezentos e sessenta dias da publicação do Decreto de 2002, sob responsabilidade da Anvisa. Segundo o MAPA, “o prazo de implantação do SIA é até dezembro de 2021, com recursos (US\$ 6,5 mi) advindos das entidades ligadas ao algodão, que ganharam uma ação dos EUA recentemente (2018)”.	dos estoques inicial e final por semestre. Todas as quantidades são declaradas em toneladas de produtos (PT ou PF). As vendas a clientes são detalhadas por Unidades da Federação (UF). Por decisão infralegal em nível de CTA, o registro de produtos técnicos equivalentes passou a ser realizado por fases em cada um dos órgãos e entidades. Assim, atualmente a primeira fase é de competência do MAPA, a segunda da Anvisa e a terceira do Ibama. Esse fato reduziu o tempo de análises pelos órgãos e entidades bem como favoreceu o mercado de agrotóxicos como um todo, mostrando-se uma boa prática da administração	maneira a evitar duplicidade de esforços aos órgãos e às empresas registrantes nessas tarefas.	
--	---	---	--	--	---	--

	no prazo de trezentos e sessenta dias, e implementado e mantido pelos órgãos federais das áreas de agricultura, saúde e meio ambiente”.					
	Inciso II do art. 4º do Decreto 9.203/2017, que estabelece a simplificação administrativa e a integração dos serviços públicos como diretrizes da governança pública.					

Riscos mapeados:

R15. Devido ao tratamento dado a alterações de marca comercial, razão social, formulador e das transferências de titularidade, **poderão ocorrer** atividades cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, **o que levará à** sobrecarga de trabalho e ao desperdício de recursos dos atores do processo de pós-registro, **impactando no** princípio da eficiência da Administração Pública Federal.

Questão de auditoria:

Q5. Em que medida o processo de pós-registro de agrotóxicos e afins realizado, desde 2018, pelo MAPA, Anvisa e Ibama, disciplinado pelo Decreto 4.074/2002, apresenta exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, nos termos do Art. 5º, XI da Lei 13.460/2017?

Achado 10:

Devido ao tratamento atual dado a alterações de marca comercial, de razão social e de transferências de titularidade pelo MAPA, **ocorreram** análises desnecessárias e desperdício de recursos do MAPA nessas alterações pós-registro **o que levou a** atividades cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, **impactando no** princípio da eficiência da Administração Pública Federal.

Situação encontrada	Critério	Efeitos	Causa	Boas Práticas	Encaminhamentos	Benefícios esperados												
O MAPA apresentou a seguinte tabela que discrimina as quantidades de solicitações dessa natureza recebidas e o tempo médio despendido para analisá-las para o ano de 2018: <table><tr><th>TIPO DE ALTERAÇÃO</th><th>QUANTIDADE</th><th>TEMPO MÉDIO (DIAS)</th></tr><tr><td>Marca Comercial</td><td>85</td><td>16</td></tr><tr><td>Razão Social</td><td>20</td><td>12</td></tr><tr><td>Transferência de Titularidade</td><td>63</td><td>14</td></tr></table>	TIPO DE ALTERAÇÃO	QUANTIDADE	TEMPO MÉDIO (DIAS)	Marca Comercial	85	16	Razão Social	20	12	Transferência de Titularidade	63	14	Art. 37 da CF 88: Princípio da Eficiência, segundo o qual a Administração deve otimizar o uso de recursos. Inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário da Administração Pública): “o usuário de serviço público tem direito à adequada	O principal efeito é o custo desnecessário tanto para a Administração Pública, que precisa alocar pessoal administrativo para atender essas demandas, como para as empresas registrantes, que aguardam de 12 a 16 dias em média para terem seus pedidos autorizados. Não há registro de indeferimento destes tipos de alterações, uma vez que se trata	A norma que trata de alterações de marca comercial, razão social e as transferências de titularidade de registro (“§1º do art. 22 do Decreto 4.074/2002) dispõe que essas alterações “poderão ser processadas pelo” pelo MAPA “a pedido do interessado”. A interpretação atual do MAPA é no sentido de receber o pleito e encaminhar a	Notificação de alterações em bulas e rótulos diretamente pela empresa registrante no Sistema Agrofit do MAPA.	Recomendar ao MAPA, com fulcro no inciso XI do art. 5º da Lei 13.460/2017, que passe a processar os pedidos de alterações de marca comercial, razão social e as transferências de titularidade de registro, constantes do §1º do art. 22 do Decreto 4074/2002, mediante notificação das empresas registrantes.	Espera-se que haja redução de recursos despendidos pelo MAPA em análises de menor risco, possibilitando com isso a realocação dos mesmos para atividades de maior relevância para o órgão.
TIPO DE ALTERAÇÃO	QUANTIDADE	TEMPO MÉDIO (DIAS)																
Marca Comercial	85	16																
Razão Social	20	12																
Transferência de Titularidade	63	14																

Os dados de tempo médio (dias) desde o recebimento até a publicação no DOU no ano de 2018 informam que há um ônus desnecessário tanto para a Administração Pública como para as empresas registrantes. Entende-se que, ao apenas receber notificação ou informação quanto a essas alterações, o órgão registrante, ou seja, o MAPA, não estará infringindo ou deixando de atender à legislação, já que a norma dispõe que o Ministério deve processar as solicitações a pedido do interessado.	prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: (...) XI - eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido”. Art. 22 do Decreto 4.074/2002 e §§: “será cancelado o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins sempre que constatada modificação não autorizada pelos órgãos federais dos setores de agricultura, saúde e meio ambiente em fórmula, dose, condições de fabricação, indicação de aplicação e especificações enunciadas”. “§ 1º As alterações de marca comercial, razão social e as transferências de titularidade de registro poderão ser processadas pelo órgão federal registrante, a pedido do interessado, com imediata comunicação aos demais órgãos envolvidos”.	a penas de informação de alguma mudança não técnica nas empresas ao regulador. Assim, entende-se que a situação atual vai ao encontro do inciso XI do art. 5º do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público Lei (Lei 13.460/2017), que dispõe que é direito do usuário da Administração a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido na atividade.	um funcionário administrativo que dá publicidade das decisões de deferimento por meio do Diário Oficial da União. O MAPA justificou o procedimento adotado atualmente pela necessidade expressa nos termos legais. Em reunião com pesquisadores da UFPR, afirmou-se que “a transferência de titularidade de registro, por exemplo, é “pró-forma” no MAPA. Não há análise alguma”. O MAPA confirmou a informação ao afirmar que essas alterações “não utilizam da força de trabalho de Auditores-Fiscais Federais Agropecuários uma vez que se tratam de alterações para as quais a análise agrônômica não se faz necessária”.			
--	--	--	---	--	--	--

OBSERVAÇÃO: O Risco 1 (custos de elaboração do EPA ante o risco envolvido); o Risco 7 (Atualização das Listas de Impurezas Relevantes e Positiva de Componentes); e os Riscos de Mercado (8, 9, 10 e 11) não se materializaram em achados de auditoria a partir dos procedimentos adotados para coleta de evidências (ver peças 217, 223 e 224, respectivamente).

TC 007.951/2019-1

UT: SecexAgroAmbiental

Assunto: disfunções burocráticas do registro de agrotóxicos pelo Governo Federal.

Natureza: Auditoria operacional

Avaliação do Achado 6 pós-painel de referência da matriz de achados

1.O Painel de Referência no qual se discutiu a Matriz de Achados (peça 228) contou com a presença e participação de representantes do MAPA, Anvisa, Ibama, do gabinete do ministro relator da auditoria ora em exame e de integrantes da Secex AgroAmbiental.

2.O Achado 6 expressou que o alto consumo de recursos na Anvisa no processo de registro, em proporção ao total despendido no ciclo regulatório de agrotóxicos, teria levado essa agência a deixar de fiscalizar e inspecionar a produção, importação e exportação de agrotóxicos, seus componentes e afins, o que teria gerado a proposta inicial de determinar à Anvisa que voltasse a exercer essa competência prescrita no inciso IX do art. 2º do Decreto 4.074/2002.

3.Na discussão ocorrida no Painel, Carlos Alexandre Gomes, da Anvisa, realçou que as fiscalizações de responsabilidade da agência seriam redundantes com as atribuições do MAPA nessa área. Essa sobreposição de atividades teria levado a Anvisa a optar por concentrar seus esforços no registro, reavaliação e monitoramento de agrotóxicos. O representante do MAPA na reunião, Carlos Venâncio, ratificou a informação da Anvisa.

4.A equipe de auditoria entendeu que, à luz do que reza o princípio da eficiência da administração pública, não faria sentido manter uma proposta de deliberação que poderia se traduzir em replicação de uma mesma atividade, criando uma burocracia desnecessária e desperdício de recursos do erário. Portanto, resolveu-se não perseverar no encaminhamento antes estipulado para o Achado 6.

SecexAgroAmbiental, 9 de dezembro de 2019

Assinado eletronicamente

PAULO CÉSAR MACHADO

Auditor Federal de Controle Externo

Matrícula: 10965-7

Apêndice VI – Glossário

Componentes – matérias-primas e co-formuladores utilizados em conjunto com o produto técnico para a formulação do agrotóxico que será comercializado ao produtor rural.

Produto “Clone” – subtipo de produto formulado equivalente, no entanto, com composição qualitativa e quantitativa idênticas aos produtos de referência, chamados de “matriz”.

Produto Técnico – composto obtido a partir de um processo de síntese do ingrediente ativo.

Produto Técnico Equivalente – produto que tem o mesmo ingrediente ativo de outro produto técnico já registrado, cujo teor bem como o conteúdo de impurezas presentes não variam a ponto de alterar seu perfil toxicológico e ecotoxicológico. A patente deste produto já deve estar expirada.

Produto Formulado – produto técnico adicionado de outros elementos químicos (surfactantes, emulsificantes, dispersantes, água, óleo) que garantem a dispersão e a fixação do produto.

Produto Formulado Equivalente – produto que, comparado com outro produto formulado já registrado, possui a mesma indicação de uso, produtos técnicos equivalentes entre si, a mesma composição qualitativa e cuja variação quantitativa de seus componentes não o leve a expressar diferença no perfil toxicológico e ecotoxicológico frente ao do produto de referência. Produto com a patente já expirada.

Sistema Integrado de Agrotóxicos (SIA) – sistema pelo qual pretende-se unificar todos os pedidos de registro de agrotóxicos existentes em sistemas do MAPA, Ibama e Anvisa. A implantação do sistema visa a dar transparência e celeridade ao processo de registro.

Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit) – banco de informações sobre os produtos agroquímicos e afins registrados no MAPA.

Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox) – sistema desenvolvido pela Anvisa para tramitação simplificada de Produtos “Clones”, isto é, aqueles que são iguais a um produto matriz ou referência. Trata-se de um sistema totalmente eletrônico.

Apêndice VII – Referências

BERGUE, S. T. **Gestão de pessoas em organizações públicas**. Caxias do Sul: EducS, 2007.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002. **Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017. **Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. **Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10139.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Lei 7.802, de 11 de julho de 1989. **Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. **Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. **Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Lei 13.460, de 26 de junho de 2017. **Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/L Lei/L13460.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. **Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm>. Acesso em 13/12/2019.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de Auditoria Operacional**. 3.ed. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010.

McDOUGALL, Phillips. *Evolution of the Crop Protection Industry since 1960*. Agribusiness Intelligence/Informa, 2018.

MERTON, Robert K. **Estrutura burocrática e personalidade**. In: CAMPOS, Edmundo (org.). Sociologia da burocracia. 4.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 107-124.

SILVA, Letícia R. **Vazios Institucionais na Regulação de Agrotóxicos**. Tese apresentada ao curso de Pós Graduação em Políticas Públicas, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de doutora em Políticas Públicas. Curitiba: UFPR, 2019.